

# REGISTRO OFICIAL<sup>®</sup>

ÓRGANO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



## SUMARIO:

Págs.

### GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

#### ORDENANZAS MUNICIPALES:

- **Cantón Atacames: De actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 2023 - 2027 y la formulación del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) 2024 - 2033 .....** 2
- **Cantón Espejo: De aprobación de distribución de zonas homogéneas y de valoración de la tierra urbana, así como la determinación, administración y la recaudación de los impuestos a los predios urbanos que regirán en el bienio 2026 - 2027 .....** 25
- **Cantón Santa Clara: Sustitutiva que regula el pago de la pensión jubilar patronal y beneficios adicionales para las/los trabajadores, sujetos al Código del Trabajo .....** 72



**EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN ATACAMES**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:**

La Constitución de la República del Ecuador reconoce a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) como entidades dotadas de autonomía política, administrativa y financiera, facultándolos para ejercer competencias exclusivas en el ámbito de su jurisdicción. Entre estas competencias se encuentra la planificación del desarrollo cantonal y la formulación de los respectivos planes de ordenamiento territorial, con el objetivo de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.

En este marco, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS) establecen la obligación de los gobiernos municipales de ejercer esta competencia con la activa participación ciudadana. Este proceso participativo garantiza que los planes respondan a las verdaderas necesidades del territorio y de sus habitantes.

La actualización del PDOT en Atacames se ha desarrollado como un proceso técnico y político esencial para la planificación a corto, mediano y largo plazo, promoviendo una visión territorial sostenible y equitativa. Este instrumento recoge una propuesta integral basada en el diagnóstico estratégico, la formulación de objetivos territoriales y un modelo de gestión consensuado con los actores del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana

La norma contenida en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en su artículo 466 determina la naturaleza del Plan de Ordenamiento Territorial, así como el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que en sus artículos 9 al 14 tratan de la planificación participativa, atribuyen a los instrumentos de desarrollo y de ordenamiento territorial los mecanismos y

facultades para que se efectúe en real ejercicio de democracia en el pensamiento económico y territorial de la ciudad y el equilibrio que se debe guardar entre la disposición del suelo para vivienda como en la reserva ambiental y agrícola para resguardar también su soberanía alimentaria.

Además de lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y gestión de suelo que incorporará los componentes estructurantes y urbanístico; y que de igual manera tendrá el componente participativo como mandatorio. La participación de los actores y actrices del territorio es esencial en los procesos de planificación. Es por esta razón que, el fortalecimiento de los espacios y mecanismos de participación, para el efectivo involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el seguimiento de las intervenciones públicas, resulta necesario e indiscutible. No es sostenible delegar toda la responsabilidad de la administración pública a las autoridades de turno, ya que en el modelo democracia participativa que rige en el país, es la ciudadanía la que debe exigir el cumplimiento de sus derechos y el adecuado ejercicio de las competencias de cada nivel de gobierno.

Que, la Resolución 015-CTUGS-2023 de 06 de noviembre de 2023, señala los contenidos generales que los gobiernos autónomos descentralizados deberán considerar en la formulación o actualización de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial;

Que, mediante Ordenanza el Concejo Municipal procede aprobar el Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal y PUGS, misma que fue discutida en primer debate en Sesión Ordinaria del 28 de diciembre del 2020, y en segundo debate en Sesión Ordinaria del 30 de diciembre de 2020 y en cumplimiento de la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, señala: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados formularán, adecuarán, actualizarán y aprobarán sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y sus Planes de Uso y Gestión del Suelo en una misma ordenanza, conforme el artículo 11

de este Reglamento, durante el primer año del siguiente período de mandato de las autoridades municipales o metropolitanas, es obligación la actualización del PDOT.

## **EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ATACAMES**

### **CONSIDERANDO:**

**Que** el artículo 100 de la Constitución de la República, en adelante Constitución, establece: “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para:

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. (...)”;

**Que** el artículo 226 de la Constitución establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

**Que** el artículo 227 de la Constitución establece que, "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

**Que** el artículo 238 de la Constitución dispone que: “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. (...)”;

**Que** el artículo 241 de la Constitución prescribe lo siguiente: “*la planificación para el desarrollo es de carácter obligatorio para los gobiernos autónomos descentralizados*”;

**Que** el número 1 del artículo 264 de la Constitución, establece que: “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley (...) 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural (...);

**Que** el artículo 275 de la Constitución determina que “(...) *La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente (...)*”;

**Que** el número 6 del artículo 276 de la Constitución, establece como uno de los objetivos del régimen de desarrollo: “*Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que rige y articula las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado*”;

**Que** el inciso segundo del artículo 279 de la Constitución, dispone que “*Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley*”;

**Que** el inciso segundo del artículo 280 de la Constitución, dispone que “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”;

**Que** el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en adelante COPFP, prescribe que, *“La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.”*;

**Que** el artículo 13 del COPFP, establece que, “El gobierno central establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la formulación de planes y políticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de este código. El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la República y la Ley. Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales para definir mecanismos de participación.”;

**Que** el artículo 15 del COPFP, prescribe que, “Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para el efecto (...) Para la definición de las políticas se aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la Constitución de la República, las leyes, en los instrumentos normativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y en el reglamento de este código”;

**Que** el número 1 del artículo 29 del COPFP, establece como funciones del Consejo de Planificación las siguientes: *“1. participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el Órgano legislativo correspondiente (...)”*;

**Que** el artículo 41 del COPFP, en la parte pertinente indica que “Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación que contienen las directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada del territorio (...) Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo”;

**Que** el artículo 42 del COPFP señala los componentes mínimos de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en concordancia con el COOTAD;

**Que** el artículo 44 del COPFP, determina que “(...) Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las disposiciones del Consejo Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes criterios: a. Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo económico productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad, correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se considerará como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital; (...)”;

**Que** el artículo 46 del COPFP, establece que “Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos autónomos descentralizados”;

**Que** el artículo 47 del COPFP, establece: “Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del órgano legislativo de cada gobierno

autónomo descentralizado. De no alcanzar esta votación, en una nueva sesión se aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes.”;

**Que** el artículo 48 del COPFP, establece: “Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión.”;

**Que** el artículo 49 del COPFP, establece: “Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado”;

**Que** el artículo 50 del COPFP, establece: “Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. El Ente rector de la planificación nacional, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación.”;

**Que** el artículo 51 del COPFP, establece: “Con el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del Art. 272 de la Constitución los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente al Ente rector de la planificación nacional el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes.”;

**Que** la letra a) del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en adelante COOTAD, establece que las competencias exclusivas los gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde a “(...) formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial (...)”;



**Que** el artículo 300 del COOTAD, dispone Regulación de los consejos de planificación. - Los consejos de planificación participativa de los gobiernos autónomos descentralizados participarán en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativa correspondiente.”;

**Que** el artículo 304 del COOTAD, establece: “Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias. El sistema de participación ciudadana se constituye para: (...) **b)** Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planeamiento del suelo y su gestión y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública;”;

**Que** el número 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, establece: “*Instrumentos de planificación y gestión integral del riesgo de desastres. - La gestión integral del riesgo de desastres se incorporará en los siguientes instrumentos de planificación: (...) 4. Planes de desarrollo y ordenamiento territorial (...)*”;

**Que** la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, establece: “*Los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales actualizarán los planes de desarrollo de ordenamiento territorial y los planes de uso y gestión del suelo de conformidad con la presente Ley y los lineamientos emitidos por las entidades competentes en coordinación con el ente rector de la gestión integral del riesgo de desastres.*”;

**Que** el número 3) del artículo 12 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en adelante LOOTUGS, señala que para el efectivo ejercicio de la competencia de ordenamiento territorial: *“(...)los instrumentos de ordenamiento territorial de los niveles regional, provincial, cantonal, parroquial rural y regímenes especiales son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes complementarios, aprobados por los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados y los regímenes especiales en el ámbito de sus competencias (...)”*;

**Que** el artículo 14 de la LOOTUGS, establece que *“(...) El proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regulará por la norma técnica que expida el Consejo Técnico.”*;

**Que** el artículo 27 de la LOOTUGS, prevé que *“(...) los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y gestión de suelo que incorporará los componentes estructurante y urbanístico; determinando que, el Consejo Técnico dictará las normas correspondientes para la regulación del plan de uso y gestión.”*;

**Que** el artículo 30 de la LOOTUGS, establece que *“(...) el plan de uso y gestión de suelo estará vigente durante un período de doce años, y podrá actualizarse al principio de cada período de gestión”*;

**Que** el número 2 del artículo 91 de la LOOTUGS, establece como atribución y obligación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos: *“2. Aplicar los instrumentos de planeamiento urbanístico y las herramientas de gestión del suelo de forma concordante y articulada con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (...)”*;

**Que** el artículo 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, establece: *“Las decisiones incluidas en los planes de desarrollo*

y ordenamiento territorial formulados y aprobados por los gobiernos autónomos descentralizados y sus correspondientes Planes de Uso y Gestión del Suelo, en el caso de los municipios y distritos metropolitanos, y en los planes complementarios, deberán observar lo establecido en los instrumentos de planificación nacional según corresponda y de manera articulada al Plan Nacional de Desarrollo vigente y la Estrategia Territorial Nacional, así como los planes sectoriales y otros instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, según corresponda, en el marco de las competencias de cada nivel de gobierno”;

**Que** el artículo 7 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, señala: “El proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contempla los siguientes pasos: **1.** Preparación o inicio, que incluye: **a)** La creación o consolidación de las instancias de participación ciudadana y el Consejo de Planificación de cada Gobierno Autónomo Descentralizado, que participarán en la formulación o actualización del plan. **b)** La notificación del inicio del procedimiento de formulación o actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial a los gobiernos autónomos descentralizados a cuya circunscripción territorial afecte el plan respectivo. **3.** Remisión de la propuesta del plan de desarrollo y ordenamiento territorial a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a cuya circunscripción territorial afecte el plan respectivo, para que de considerarlo pertinente se emitan las observaciones respectivas. En el caso de los planes formulados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales, basta con su remisión al cantón o distrito metropolitano en cuya circunscripción se integren. La propuesta del plan será enviada a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y difundida en la página electrónica del Gobierno Autónomo Descentralizado, para que cualquier ciudadano remita las observaciones respectivas. **3.** Análisis y contestación de las observaciones emitidas por la ciudadanía y otras entidades públicas. **4.** Conocimiento y análisis de los planes por parte del Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado y emisión de la resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo. **5.** Aprobación y puesta en vigencia del plan por parte

del órgano legislativo regional, provincial, cantonal o parroquial según corresponda.”;

**Que** la letra a) del artículo 8 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, establece: “Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) podrán ser actualizados cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere necesario y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para definir el alcance de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente estructurante que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los municipios o distritos metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, la actualización es obligatoria: **a)** Al inicio de gestión de las autoridades locales. (...)”;

**Que** el artículo 12 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, señala: “Una vez cumplidos los 12 años del plazo de vigencia del componente estructurante del Plan de Uso y Gestión del Suelo y en concordancia con el plazo de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se podrá actualizar, modificar o elaborar un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y un Plan de Uso y Gestión del Suelo mediante los procedimientos participativos y técnicos correspondientes. En caso de que sea necesaria la modificación del componente estructurante, deberá estar técnicamente justificada y en coherencia con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, así como con el artículo 8 de este Reglamento; para ello, se seguirán los procedimientos participativos y técnicos establecidos en la ley y por la entidad rectora correspondiente.”;

**Que** la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, señala: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados formularán, adecuarán, actualizarán y aprobarán sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y sus Planes de Uso y Gestión del Suelo en una misma ordenanza, conforme el artículo 11 de este Reglamento, durante el primer año del siguiente período de mandato de las autoridades

municipales o metropolitanas, de acuerdo al plazo otorgado en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Dentro del plazo establecido para la formulación de los planes nuevos o para su actualización y hasta su aprobación, los planes elaborados en el periodo administrativo anterior seguirán vigentes.”;

**Que** la Disposición General Segunda de la Resolución No. 003-CTUGS-2019 de 30 de octubre de 2019 (vigente y reformada por la Resolución 015-CTUGS-2023), indica “Los expedientes de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial aprobados deberán contener: el documento final, los planos y/o cartografía asociada, la resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, emitida por el Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado y el documento de aprobación del órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado respectivo (...) El informe favorable emitido por el Consejo de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, previo a su emisión deberá considerar la coherencia técnica, administrativa, financiera y la participación ciudadana en el proceso de formulación/actualización de los PDOT”;

**Que** el artículo 6 de la Resolución 015-CTUGS-2023 de 06 de noviembre de 2023, señala los contenidos generales que los gobiernos autónomos descentralizados deberán considerar en la formulación o actualización de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial;

**Que** el artículo 9 de la Resolución 015-CTUGS-2023 de 06 de noviembre de 2023, que reforma la Resolución No. 003-CTUGS-2019, señala: “*Sustitúyase la Disposición General Séptima por la siguiente: SÉPTIMA.- Para el proceso de formulación y/o actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento y Ordenamiento Territorial, los GAD deberán aplicar la Guía para la Formulación y/o Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), emitida por el ente rector de la planificación nacional y ordenamiento territorial, así como los documentos de apoyo complementarios elaborados para el efecto.*”;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 240, 264 de la Constitución; artículos 47 y 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; artículos 7; 55 literal a); 57 literales a) y e); 87 literal a); 295 y 467 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización; El Gobierno autónomo Descentralizado municipal de Atacames.

**EXPIDE:**

**LA ORDENANZA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) 2023–2027 Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2024–2033 DEL CANTÓN ATACAMES.**

**Artículo 1.- Objeto.** - La presente ordenanza tiene por objeto actualizar el Plan DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ATACAMES. La actualización rige para el período 2023-2027. Así mismo se incorpora el PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO (PUGS) del cantón Atacames, por el periodo 2024-2033. EL PDOT y PUGS actualizados se encuentran agregados como anexos y elementos constitutivos de esta Ordenanza.

**TÍTULO I**

**PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT)  
2023–2027**

**Art. 2.- Ámbito del Plan.** - El Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Atacames, rige para el territorio cantonal. El desarrollo físico y la utilización del suelo se regirán por los lineamientos y disposiciones previstos en este plan y en los demás lineamientos que los desarrollan y complementa.

**Art. 3.- Contenido.** – El plan de desarrollo y de ordenamiento territorial contiene:

**3.1.- Fase preparatoria.** - La fase preparatoria se basa en el análisis del PDOT vigente

hasta la fecha, para determinar el cumplimiento que se alcanza en base a lo planificado

**3.2.- Diagnóstico.** – en el diagnóstico del territorio se observan las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades del cantón; características de los asentamientos humanos; identificación de las actividades económico productivas, zonas de riesgo, patrimonio cultural y natural y el modelo territorial actual.

**3.3.- Propuesta.** - La propuesta del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Atacames contiene, La visión de mediano plazo y largo plazo; Los objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, resultados, metas deseadas, indicadores y programas, que facilitan la rendición de cuentas y el control social y el modelo territorial deseado en el marco de sus competencias.

**3.4.- Modelo de gestión.** – El modelo de Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Atacames contiene las Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan; las estrategias y metodologías de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de la inversión pública, las estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación, la Estrategia Territorial Nacional, los planes especiales.

**Art. 4.- Seguimiento y evaluación** “La Dirección de Planificación Cantonal realizará un monitoreo, periódico de las metas propuestas y evaluará su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. Los informes de seguimiento y evaluación serán puestos en conocimiento del Concejo de Planificación Participativa del Cantón Atacames,

La evaluación del cumplimiento de los objetivos, políticas y metas del PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ATACAMES, será realizada durante el análisis del cumplimiento de los objetivos propuestos en el POA y presupuesto de cada año.

**“Artículo 5.- Ejecución de los instrumentos de planificación.** - Corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Atacames sus dependencias, organismos descentralizados del GADMA, en el ámbito de sus competencias, gestionar, impulsar, apoyar, ejecutar los objetivos, políticas y metas contemplados en el “PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ATACAMES.”

**Artículo 6.- FINALIDAD.** - El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón ATACAMES, responde a políticas y estrategias nacionales y locales, que tienen como finalidad:

a) Planificar el desarrollo del cantón Atacames para coadyuvar y contribuir a la garantía y ejercicio de los derechos individuales y colectivos constitucionales, y los reconocidos en los instrumentos internacionales, a través del desarrollo de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida en el Cantón, que conduzcan a la adecuada prestación de bienes y servicios públicos, a la gestión del territorio y su relación con la población para lograr una convivencia armónica, equilibrada, sostenible, sustentable, segura y el reconocimiento y valoración de la vida cultural del cantón, la biodiversidad y el patrimonio cultural.

b) Definir el modelo de gestión: socio cultural, económico productivo y ambiental, de asentamientos humanos e infraestructura, movilidad energía y conectividad y político institucional en el cantón Atacames.

c) Facilitar y fomentar la participación ciudadana en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo, en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todas sus etapas y poniendo en práctica los mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información pública.

**Artículo 7.- PROPÓSITOS.** - El Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial se propone:

a) Mejorar la calidad de vida de los habitantes y aumentar las capacidades y potencialidades de la población del cantón Atacames, propendiendo al desarrollo



socioeconómico, político y cultural de la localidad y la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio.

**b)** Contribuir a la garantía del ejercicio de los derechos individuales y colectivos constitucionales y los reconocidos en los instrumentos internacionales, a través del desarrollo de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida en el Cantón Atacames y que conduzcan a la adecuada prestación de bienes y servicios públicos.

**c)** Disminuir las inequidades de carácter territorial, intercultural, intergeneracional y de género; fomentando la inclusión social, la accesibilidad al medio físico y brindando facilidades para el ejercicio de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.

**d)** Garantizar el acceso a la cultura, facilitar el disfrute pleno de la vida cultural del Cantón, preservar y acrecentar el patrimonio cultural.

**e)** Mejorar y mantener la calidad de la inversión pública para beneficio de los ciudadanos y ciudadanas del cantón Atacames.

**f)** Definir el modelo económico productivo y ambiental, de infraestructura y conectividad.

**g)** Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión.

**h)** Definir y regular el uso y ocupación del suelo.

**i)** Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo y a los beneficios de los recursos del patrimonio natural.

**j)** Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los procesos de gestión y fortalecimiento institucional, participación ciudadana, rendición de cuentas, control social y acceso a la información pública.

**Artículo 9.- DURACIÓN.** - El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Atacames, está elaborado con proyección a largo plazo y como parte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se proyecta un modelo territorial hasta el año 2027 y para aportar al cumplimiento del mismo Plan, las metas e indicadores se rigen al período 2023 – 2027.

**Artículo 10.- REVISIÓN.** - El PDOT será revisado en sus contenidos y en los resultados de su gestión, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

**Artículo 11.- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN.** - La interpretación de las disposiciones contenidas en el PDOT se realizará con base en criterios técnicos, jurídicos y de planificación, priorizando la coherencia con los principios del ordenamiento territorial. El Pleno del Concejo Cantonal podrá emitir resoluciones interpretativas cuando sea necesario para garantizar la correcta aplicación del Plan, previa solicitud fundamentada y con base en la documentación oficial del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como el informe técnico de la Dirección de Planificación y Procuraduría Síndica del GAD Municipal de Atacames. Cualquier interpretación deberá respetar los principios de legalidad, transparencia, participación y sujeción a la normativa nacional vigente.

**Art. 12.- APROBACIÓN PRESUPUESTARIA.** - De conformidad con lo previsto en la Ley, el GAD Municipal de Atacames tiene la obligación de verificar que el presupuesto operativo anual guarde coherencia con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Atacames, para lo cual adicionalmente contará con la resolución emitida por el Consejo de Planificación del cantón Atacames.

## TÍTULO II

### PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2024–2033

**Art. 1.- Ámbito Del Plan**

El PUGS 2024–2033 abarca la totalidad del territorio del cantón y constituye el instrumento técnico-normativo que regula el uso, ocupación y transformación del suelo, en correspondencia con las políticas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Su aplicación es obligatoria para los actores públicos y privados, dentro de los límites territoriales del cantón.

**Art. 2.- Contenido**

El Plan se estructura en los siguientes componentes:

1. Diagnóstico territorial.
2. Modelo territorial cantonal.
3. Zonificación del suelo.
4. Normativa del uso y gestión del suelo.
5. Sistema de equipamientos, servicios y movilidad.
6. Identificación de áreas prioritarias para intervención.
7. Instrumentos de gestión del suelo.
8. Plan de implementación y financiamiento.
9. Sistema de seguimiento y evaluación.

**Art. 3.- Finalidad**

El PUGS tiene como finalidad establecer las directrices y normas para el ordenamiento y gestión del suelo, garantizando un desarrollo armónico, equitativo y sustentable del territorio cantonal, promoviendo la seguridad jurídica, la eficiencia en la ocupación del suelo y la protección de los recursos naturales y culturales.

**Art. 4.- Propósitos**

1. Promover un desarrollo urbano y rural equilibrado.
2. Garantizar el acceso equitativo al suelo con servicios e infraestructura.

3. Regular la ocupación del territorio bajo criterios de sostenibilidad ambiental y resiliencia.
4. Prevenir y mitigar riesgos naturales y antrópicos.
5. Fomentar una planificación inclusiva, participativa y técnicamente sustentada.

#### **Art. 5.- Ejecución De Los Instrumentos De Planificación**

La implementación del PUGS se realizará mediante los instrumentos de planificación operativa y normativa, incluyendo:

- Programas y proyectos definidos en el PDOT y el Plan de Inversiones.
- Normativas urbanísticas y ambientales.
- Licencias y autorizaciones otorgadas por el GAD Municipal.
- Mecanismos de gestión del suelo, tales como transferencia de derechos, declaratorias de utilidad pública, entre otros.

#### **Art. 6.- Duración**

El PUGS tendrá una vigencia de diez (10) años, comprendidos entre el 2024 y el 2033, en concordancia con los ciclos de planificación establecidos en la normativa nacional.

#### **Art. 7.- Revisión**

El PUGS podrá ser revisado y ajustado de manera integral o parcial, al menos una vez en el período de su vigencia o cuando se presenten circunstancias que lo ameriten, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices del ente rector de planificación territorial.

#### **Art. 8.- Seguimiento y Evaluación**

El seguimiento y evaluación del PUGS se realizará de forma periódica mediante:

- Indicadores de gestión, cumplimiento y resultado.
- Informes técnicos anuales elaborados por la Dirección de Planificación.
- Mecanismos de participación ciudadana.

Los resultados del seguimiento serán insumos clave para la revisión del plan y la toma de decisiones estratégicas.

### **Art. 9. Interpretación y Aplicación**

La interpretación de las disposiciones contenidas en PUGS se realizará con base en criterios técnicos, jurídicos y de planificación, priorizando la coherencia con los principios del ordenamiento territorial. El Pleno del Concejo Cantonal podrá emitir resoluciones interpretativas cuando sea necesario para garantizar la correcta aplicación del Plan, previa solicitud fundamentada y con base en la documentación oficial del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el informe técnico de la Dirección de Planificación y pronunciamiento Jurídico del GAD Municipal Autónomo. Los dictámenes u opiniones técnicas que, en caso necesario, puedan ser emitidos por entidades especializadas o instancias de participación ciudadana. Cualquier interpretación deberá respetar los principios de legalidad, transparencia, participación y sujeción a la normativa nacional vigente.

## **DISPOSICIONES GENERALES**

**PRIMERA.** - Encárguese Al responsable de Planificación del GADMA la realización de los trámites tendientes al reconocimiento de la presente actualización del PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ATACAMES (PDOT) 2023–2027 Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2024–2033 DEL CANTÓN ATACAMES que forman parte de esta ordenanza los documentos técnicos del PDOT y del PUGS y sus anexos, ante las entidades nacionales competentes, en el marco del Sistema Nacional de Planificación.

**SEGUNDA.** – Consérvese los documentos anexos que son nombrados como fases al expediente de la actualización del PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ATACAMES (PDOT) 2023–2027 Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2024–2033 DEL CANTÓN ATACAMES los cuales fueron generados de acuerdo con la

normativa y son documentos habilitantes del plan y forman parte de la presente ordenanza.

### DISPOSICIÓN DEROGATORIA

**ÚNICA:** Se deroga en forma expresa la ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ATACAMES, expedida el 30 de diciembre del 2020.

### DISPOSICIÓN FINAL

**ÚNICA:** La presente ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO (PDOT) 2023–2027 Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2024–2033 DEL CANTÓN ATACAMES, entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción por parte del alcalde, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Gaceta Municipal y dominio web institucional.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Atacames, a los 29 días de mayo de 2025.



Ab. Willians Mendoza Vidal  
**ALCALDE DEL CANTÓN ATACAMES**



Tnlga. Janeth Velásquez B.  
**SECRETARIA SUBROGANTE**

**CERTIFICADO DE DISCUSIÓN:** Certifico que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada, por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Atacames: *PDOT (2023-2027)*: Primer y Segundo Debate, en sesión ordinarias de fecha 05 de noviembre del año 2024 y 29 de mayo de 2025, respectivamente; *PUGS (2024-2033)* en Primer y Segundo Debate, en sesión ordinarias de fecha 25 de febrero y 29 de mayo de 2025, respectivamente. CERTIFICO. - Atacames, 30 de mayo de 2025.



Tnlga. Janeth Velásquez B.  
**SECRETARIA SUBROGANTE-GADMA**

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES. - CERTIFICADO DE REMISIÓN: Para su sanción u observación, en cumplimiento a lo que dispone el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, remito la ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO (PDOT) 2023–2027 Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2024–2033 DEL CANTÓN ATACAMES, expedida el 29 de mayo de 2025, actualización misma que fue discutida y aprobada:

*PDOT (2023-2027)*: Primer y Segundo Debate, en sesión ordinarias de fecha 05 de noviembre del año 2024 y 29 de mayo de 2025, respectivamente; *PUGS (2024-2033)* en Primer y Segundo Debate, en sesión ordinarias de fecha 25 de febrero y 29 de mayo de 2025, respectivamente



Firmado electrónicamente por:  
JANETH ISABEL  
VELASQUEZ BARRE

Validar únicamente con FirmaEC

Tnlga. Janeth Velásquez B.  
**SECRETARIA SUBROGANTE-GADMA**

**SANCIÓN.-** ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES.- Atacames, 30 de mayo de 2025.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, la “ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO (PDOT) 2023–2027 Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2024–2033 DEL CANTÓN ATACAMES”, además dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.



Firmado electrónicamente por:  
**ANGEL WILLIANS  
MENDOZA VIDAL**

Validar únicamente con FirmaBC

**Willians Mendoza Vidal**

**ALCALDE**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN ATACAMES**

Proveyó y firmó el señor Willians Mendoza Vidal, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Atacames, LA “ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO (PDOT) 2023–2027 Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2024–2033 DEL CANTÓN ATACAMES”. - Atacames, 30 de mayo de 2025. LO CERTIFICO. -



Firmado electrónicamente por:  
**JANETH ISABEL  
VELASQUEZ BARRE**

Validar únicamente con FirmaBC

**Tnlga. Janeth Velásquez B.**

**SECRETARIA SUBROGANTE**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN ATACAMES**



**LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS  
HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA URBANA, ASÍ COMO LA  
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS  
IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS DEL CANTON ESPEJO, QUE  
REGIRÁN EN EL BIENIO 2026-2027**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo enmarcado en los principios constitucionales de la República del Ecuador, respecto a garantizar y facilitar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos al hábitat, a una vivienda adecuada y digna, al desarrollo sostenible y el buen vivir, de la ciudad, en concordancia con la obligatoriedad de la construcción de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo del territorio. “La formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la ley. Es obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural. Sin perjuicio de realizar la actualización cuando solicite el propietario, a su costa.” Las municipalidades y distritos metropolitanos deben mantener actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales y los bienes inmuebles deben constar en el catastro con el valor de la propiedad actualizado, en los términos establecidos en el COOTAD. El valor de la propiedad se establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado sobre el mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de impuestos y para otros efectos tributarios, y no tributarios. Para establecer el valor de la propiedad se considerará, en forma obligatoria, los siguientes elementos:

- a) El valor del suelo, que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, determinado por un proceso de comparación con precios unitarios de venta de inmuebles de condiciones similares u homogéneas del mismo sector, multiplicado por la superficie del inmueble;
- b) El valor de las edificaciones, que es el precio de las construcciones que se hayan desarrollado con carácter permanente sobre un inmueble, calculado sobre el método de reposición; y,
- c) El valor de reposición, que se determina aplicando un proceso que permite la simulación de construcción de la obra que va a ser evaluada, a costos actualizados de construcción, depreciada de forma proporcional al tiempo de vida útil.

Las municipalidades y distritos metropolitanos, mediante ordenanza establecerán los parámetros específicos que se requieran para aplicar los elementos indicados en el inciso anterior, considerando las particularidades de cada localidad. Los avalúos municipales o metropolitanos se determinarán de conformidad con la metodología que dicte el órgano rector del catastro nacional georreferenciado. Los artículos 502 y 516 del COOTAD, para determinar la valoración de los predios urbanos y rurales determinan que: Los predios

urbanos y rurales serán valorados mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición; con este propósito, y que el Concejo Municipal aprobará mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno por los aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados servicios, como agua potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la valoración de las edificaciones.

En este contexto, la presente Ordenanza permitirá determinar el mecanismo para la valoración de los bienes inmuebles urbanos y rurales del Cantón Espejo para el bienio 2026-2027.

## **EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO**

### **CONSIDERANDO:**

**Que**, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, mismos que se deben regir por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana;

**Que**, el artículo 240 de la Norma Suprema dispone que, “Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”;

**Que**, el artículo 264 de la Constitución de la República, determina las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, dentro de las cuales, en el numeral 9, se encuentra la de formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

**Que**, el artículo 266 de la Constitución de la República señala que, “Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias (...) En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales...”;

**Que**, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, preceptúa dentro de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal que, “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: (...) i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales”;

**Que**, el artículo 139 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, establece que, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; así como la obligación de actualizar cada dos años la valoración de la propiedad urbana y rural, sin perjuicio de realizar la actualización cuando solicite el propietario, a su costa;

**Que,** el artículo 494 del mencionado Código estipula que, “Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la propiedad actualizado...”.

**Que,** el referido Código en su artículo 495, puntualiza que para establecer el valor de la propiedad se considerará en forma obligatoria, los siguientes elementos:

- a) El valor del suelo, que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, determinado por un proceso de comparación con precios unitarios de venta de inmuebles de condiciones similares u homogéneas del mismo sector, multiplicado por la superficie del inmueble;
- b) El valor de las edificaciones, que es el precio de las construcciones que se hayan desarrollado con carácter permanente sobre un inmueble, calculado sobre el método de reposición; y,
- c) El valor de reposición, que se determina aplicando un proceso que permite la simulación de construcción de la obra que va a ser evaluada, a costos actuales de construcción, depreciada de forma proporcional al tiempo de vida útil”;

**Que,** el artículo 496 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD dispone que: Las municipalidades y distritos metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o quien haga sus veces notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo (...) Concluido este proceso, notificará por la prensa a la ciudadanía, para que los interesados puedan acercarse a la entidad o acceder por medios digitales al conocimiento de la nueva valoración; procedimiento que deberán implementar y reglamentar las municipalidades (...);

**Que,** los artículos 502 y 516 del mismo Código, que se refieren a las reglas para la determinación del valor de los predios urbanos y rurales, respectivamente, disponen que el Concejo aprobará mediante Ordenanza el Plano del Valor de la Tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno por los aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados servicios como agua potable, alcantarillado y otros elementos semejantes, accesibilidad al riego, accesos y vías de comunicación y calidad del suelo, así como los factores para la valoración de las edificaciones;

**Que,** la “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 790 del 5 de julio de 2016, fija los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y su ámbito de aplicación a todo ejercicio de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, planeamiento y actuación urbanística, realizada por el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras personas jurídicas públicas o mixtas en el marco de sus competencias;

**Que,** la mencionada Ley en el artículo 17 determina: “Clases de suelo. En los planes de uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasificará en urbano y rural en consideración a sus características actuales”. “La clasificación del suelo es independiente de la asignación político administrativa de la parroquia como urbana o rural.”;

**Que**, en la Ley antes citada, en el Capítulo IV, artículo 100, se instituye el Catastro Nacional Integrado Georreferenciado, definiéndolo como un Sistema de Información Territorial, generado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, y las instituciones que generan información relacionada con catastros y ordenamiento territorial, multifinanciado y consolidado, a través de una base de datos nacional, que tiene que actualizarse de manera continua y permanente y que es administrado por el ente rector de hábitat y vivienda, el cual se encarga de regular la conformación y funciones del sistema, y establece las normas, estándares, protocolos, plazos y procedimientos para el levantamiento de la información catastral y valorativa de los bienes inmuebles urbanos y rurales existentes en cada circunscripción territorial;

**Que**, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, mismos que se deben regir por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana;

**Que**, el artículo 240 de la Norma Suprema dispone que, “Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”;

**Que**, el artículo 264 de la Constitución de la República, determina las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, dentro de las cuales, en el numeral 9, se encuentra la de formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

**Que**, el artículo 266 de la Constitución de la República señala que, “Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias (...) En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales...”;

**Que**, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, preceptúa dentro de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal que, “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: (...) i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales”;

**Que**, el artículo 139 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, establece que, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; así como la obligación de actualizar cada dos años la valoración de la propiedad urbana y rural, sin perjuicio de realizar la actualización cuando solicite el propietario, a su costa;

**Que**, el Artículo 561 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; señala que “Las inversiones, programas y proyectos realizados por el sector público que generen plusvalía, deberán ser consideradas en la revalorización bianual del valor catastral de los inmuebles. Al tratarse de la plusvalía por obras de infraestructura, el impuesto será satisfecho por los dueños de los

predios beneficiados, o en su defecto por los usufructuarios, fideicomisarios o sucesores en el derecho, al tratarse de herencias, legados o donaciones conforme a las ordenanzas respectivas.

**Que**, el artículo 68 del Código Tributario le faculta a la Municipalidad a ejercer la determinación de la obligación tributaria

**Que**, los artículos 87 y 88 del Código Tributario, de la misma manera, facultan a la Municipalidad a adoptar por disposición administrativa la modalidad para escoger cualquiera de los sistemas de determinación previstos en este Código.

**Que**, en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; señala que: Los Gobiernos autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, en concordancia con los planes de ordenamiento territorial, expansión urbana, no pueden aprobar proyectos de urbanizaciones o ciudadelas en tierras rurales en la zona periurbana con aptitud agraria o que tradicionalmente han estado dedicadas a actividades agrarias, sin la autorización de la Autoridad Agraria Nacional

Las aprobaciones otorgadas con inobservancia de esta disposición carecen de validez y no tienen efecto jurídico, sin perjuicio de las responsabilidades de las autoridades y funcionarios que expidieron tales aprobaciones.

**Que**, en el artículo 3 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de tierras rurales indica que: La Autoridad Agraria Nacional o su delegado, en el plazo establecido en la Ley, a solicitud del gobierno autónomo descentralizado Municipal o metropolitano competente expedirá el informe técnico que autorice el cambio de clasificación de suelo rural de uso agrario a suelo de expansión urbana o zona industrial; al efecto además de la información constante en el respectivo catastro rural.

**Que**, en el artículo 19 numeral 3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión del suelo señala que el suelo rural de expansión urbana. Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su uso urbano de conformidad con el plan de uso y gestión de suelo. El suelo rural de expansión urbana será siempre colindante con el suelo urbano del cantón o distrito metropolitano, a excepción de los casos especiales que se definan en la normativa secundaria.

La determinación del suelo rural de expansión urbana se realizará en función de las previsiones de crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico del cantón o distrito metropolitano, y se ajustará a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos de soporte definidos en el plan de uso y gestión de suelo, así como a las políticas de protección del suelo rural establecidas por la autoridad agraria o ambiental nacional competente.

Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá como suelo urbano o rural de expansión urbana aquel que sea identificado como de alto valor agro productivo por parte de la autoridad agraria nacional, salvo que exista una autorización expresa de la misma.

Los procedimientos para la transformación del suelo rural a suelo urbano o rural de expansión urbana, observarán de forma obligatoria lo establecido en esta Ley.

Queda prohibida la urbanización en predios colindantes a la red vial estatal, regional o provincial, sin previa autorización del nivel de gobierno responsable de la vía.

**Que**, en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, indica que la Rectoría para la definición y emisión de las políticas nacionales de hábitat, vivienda asentamientos humanos y el desarrollo urbano, le corresponde al Gobierno Central, que la ejercerá a través del ente rector de hábitat y vivienda, en calidad de autoridad nacional.

**Que**, en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo; manifiesta que; en el plazo de treinta días contados a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, el ente rector de hábitat y vivienda expedirá las regulaciones correspondientes para la conformación y funciones del Sistema Nacional de Catastro Integrado Georreferenciado; y establecerá normas, estándares, protocolos, plazos y procedimientos para el levantamiento y actualización de la información catastral y la valoración de los bienes inmuebles.

**Que**, en la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo; manifiesta que: para contribuir en la actualización del Catastro Nacional Integrado Georreferenciado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y los metropolitanos, realizarán un primer levantamiento de información catastral, para lo cual contarán con un plazo de hasta dos años, contados a partir de la expedición de normativa del ente rector de hábitat y vivienda, señalada en la Disposición Transitoria Tercera de la presente Ley. Vencido dicho plazo, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos que no hubieren cumplido con lo señalado anteriormente, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 107 de esta Ley.

Una vez cumplido con el levantamiento de información señalado en el inciso anterior, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos actualizarán la información catastral de sus circunscripciones territoriales de manera continua y permanente, atendiendo obligatoriamente las disposiciones emitidas por la entidad rectora de hábitat y vivienda.

Una vez expedidas las regulaciones del Sistema Nacional de Catastro Nacional Integrado Georreferenciado, el ente rector del hábitat y vivienda deberá cuantificar ante el Consejo Nacional de Competencias, el monto de los recursos requeridos para el funcionamiento del aludido Catastro, a fin de que dicho Consejo defina el mecanismo de distribución, con cargo a los presupuestos de los gobiernos municipales y metropolitanos, que se realizarán mediante débito de las asignaciones presupuestarias establecidas en la ley.

Por lo que en aplicación directa de la Constitución de la República y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en los artículos 53, 54, 55 literal i; 56,57,58,59 y 60 y el Código Orgánico Tributario.



**Expide:**

**“LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA URBANA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN. ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS CANTON ESPEJO, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2026-2027”.**

**CAPITULO I - DEFINICIONES**

**Art. 1.- DE LOS BIENES NACIONALES.** - Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación toda. Su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar.

**Art. 2.- CLASES DE BIENES.** - Son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados, aquellos: sobre los cuales ejercen dominio. Los bienes se dividen en bienes del dominio privado y bienes del dominio público. Estos últimos se subdividen, a su vez, en bienes de uso público y bienes afectados al servicio público.

**Art. 3.- DEL CATASTRO.** - Catastro es “el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica”.

**Art. 4.- FORMACIÓN DEL CATASTRO.** - El objeto de la presente ordenanza es regular la formación, organización, funcionamiento, desarrollo y conservación del Catastro inmobiliario urbano en el Territorio del Cantón.

El Sistema Catastro Predial Urbano y Rural en los Municipios del país, comprende; el inventario de la información catastral, la determinación del valor de la propiedad, la estructuración de procesos automatizados de la información catastral, y la administración en el uso de la información de la propiedad, en la actualización y mantenimiento de todos sus elementos, controles y seguimiento técnico de los productos ejecutados.

**Art. 5. DE LA PROPIEDAD.** - *Es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella.*

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.

Posee aquél que de hecho actúa como titular de un derecho o atributo en el sentido de que, sea o no sea el verdadero titular.

La posesión no implica la titularidad del derecho de propiedad ni de ninguno de los derechos reales.

**Art. 6. JURISDICCIÓN TERRITORIAL.** - Comprende dos procesos de intervención:

**a).- LA CODIFICACIÓN CATASTRAL:**

La localización del predio en el territorio está relacionado con el código de división política administrativa de la República del Ecuador INEC, compuesto por seis dígitos numéricos, de los cuales dos son para la identificación PROVINCIAL; dos para la identificación CANTONAL y dos para la identificación PARROQUIAL URBANA y RURAL, las parroquias urbanas que configuran por si la cabecera cantonal, el código establecido es el 50, si la cabecera cantonal está constituida por varias parroquias urbanas, la codificación de las parroquias va desde 01 a 49 y la codificación de las parroquias rurales va desde 51 a 99.

En el caso de que un territorio que corresponde a la cabecera cantonal, se compone de una o varias parroquia (s) urbana (s), en el caso de la primera, en esta se ha definido el límite urbano con el área menor al total de la superficie de la parroquia urbana o cabecera cantonal, significa que esa parroquia o cabecera cantonal tiene tanto área urbana como área rural, por lo que la codificación para el catastro urbano en lo correspondiente a ZONA, será a partir de 01, y del territorio restante que no es urbano, tendrá el código de rural a partir de 51.

Si la cabecera cantonal está conformada por varias parroquias urbanas, y el área urbana se encuentra constituida en parte o en el todo de cada parroquia urbana, en las parroquias urbanas en las que el área urbana cubre todo el territorio de la parroquia, todo el territorio de la parroquia será urbano, su código de zona será de a partir de 01, si en el territorio de cada parroquia existe definida área urbana y área rural, la codificación para el inventario catastral en lo urbano, el código de zona será a partir del 01. En el territorio rural de la parroquia urbana, el código de ZONA para el inventario catastral será a partir del 51.

El código territorial local está compuesto por DOCE dígitos numéricos de los cuales dos son para identificación de ZONA, dos para identificación de SECTOR, dos para identificación de MANZANA, tres para identificación del PREDIO y tres para identificación de LA PROPIEDAD HORIZONTAL, en lo urbano y de DIVISIÓN en lo rural.

**b). - EL LEVANTAMIENTO PREDIAL:**

Se realiza con el formulario de declaración mixta (Ficha catastral) que prepara la administración municipal para los contribuyentes o responsables de entregar su información para el catastro urbano y rural, para esto se determina y jerarquiza las variables requeridas por la administración para la declaración de la información y la determinación del hecho generador.

Estas variables nos permiten conocer las características de los predios que se van a investigar, con los siguientes referentes:

- 01.- Identificación del predio:
- 02.- Tenencia del predio:
- 03.- Descripción física del terreno:
- 04.- Infraestructura y servicios:
- 05.- Uso de suelo del predio:
- 06.- Descripción de las edificaciones.



**07.- Tipo de predio (propiedad horizontal o unipropiedad)**

Estas variables expresan La realidad física, legal y económica de la propiedad a través de una selección de indicadores que permiten establecer objetivamente el hecho generador, mediante la recolección de los datos del predio, que serán levantados en la ficha catastral o formulario de declaración.

**Art. 7. – CATASTROS Y OTRAS ENTIDADES QUE POSEEN INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD.** - Los notarios, registradores de la propiedad, las entidades del sistema financiero y cualquier otra entidad pública o privada que posea información pública sobre inmuebles enviarán directamente a la Dirección de Catastros de esta municipalidad, dentro de los diez primeros días de cada mes, el registro completo de las transferencias totales o parciales de los predios urbanos y rurales, de las particiones entre condóminos, de las adjudicaciones por remate y otras causas, así como de las hipotecas que hubieren autorizado o registrado, distinguiendo en todo caso el valor del terreno y de la edificación.

Esta información se la remitirá a través de medios electrónicos.

Es obligación de los notarios exigir la presentación de los títulos de crédito cancelados del impuesto predial correspondiente al año anterior en que se celebra la escritura, así como en los actos que se requieran las correspondientes autorizaciones del GADM-Espejo, como requisito previo para autorizar una escritura de venta, partición, permuta u otra forma de transferencia de dominio de inmuebles. A falta de los títulos de crédito cancelados, se exigirá la presentación del certificado emitido por el tesorero municipal en el que conste, no estar en mora del impuesto correspondiente.

**Art. 8.- Glosario de Términos:** Para la interpretación de la presente Ordenanza, entiéndase los siguientes términos:

- **Área de Intervención Valorativa (AIVA).** - Es el espacio geográfico limitado que tiene características físicas homogéneas o similares, que permite diferenciarlo de los adyacentes.
- **Avalúo.** - Acción y efecto de valorar, esto es de fijar o señalar a un bien inmueble el valor correspondiente a su estimación.
- **Avalúo Catastral.** - valor determinado de un bien inmueble que consta en el catastro, sin considerar las rebajas o exoneraciones de Ley, registrado periódicamente, en el que se incluye el terreno y sus mejoras (construcciones y otros elementos valorizables).
- **Avalúo a precio de mercado.** - Es el valor de un bien inmueble establecido técnicamente a partir de sus características físicas, económicas y jurídicas, en base a metodologías establecidas, así como a una investigación y análisis del mercado inmobiliario.
- **Avalúo de la Propiedad.** - El que corresponde al valor real municipal del predio, en función de las especificaciones técnicas de un predio determinado y los valores unitarios aprobados, establecidos para fines impositivos por el Departamento Técnico de Avalúos y Catastros en aplicación del Art. 495 del COOTAD.

- **Avalúo del Solar.** - Es el resultante de multiplicar el área del lote o solar por el valor del metro cuadrado del suelo.
- **Avalúo de la Edificación.** - Se lo determinará multiplicando el área de construcción por el valor del metro cuadrado de la categoría y tipo de edificación.
- **Base Cartográfica Catastral.** - Modelo abstracto que muestra en una cartografía detallada la situación, distribución y relaciones de los bienes inmuebles, incluye superficie, linderos, y demás atributos físicos existentes.
- **Base de Datos Catastral Alfanumérica.** - La que recoge, en forma literal, la información sobre atributos de los bienes inmuebles; implica la identificación de la unidad catastral y posibilita la obtención de la correspondiente ficha fechada y sus datos.
- **Cartografía.** - Ciencia y técnica de hacer mapas y cartas, cuyo proceso se inicia con la planificación del levantamiento original, y concluye con la preparación e impresión final del mapa.
- **Código Catastral.** - *Identificación* alfanumérica única y no repetible que se asigna a cada predio o a cada unidad en Régimen de Propiedad Horizontal, la que se origina en el proceso de catastro.
- **Factores de Corrección.** - Coeficientes mediante los cuales se corrigen el valor o precio base por metro cuadrado del suelo, en atención a su uso, ubicación, topografía, dotación de servicios y, o afectaciones.
- **Inventario Catastral.** - Relación ordenada de los bienes o propiedades inmuebles urbanas y rurales del cantón, como consecuencia del censo catastral; contiene la cantidad y valor de dichos bienes y los nombres de sus propietarios, para una fácil identificación y una justa determinación o liquidación de la contribución predial.
- **Linderos consolidados:** Son aquellos que se encuentran plenamente determinados, visibles, que pueden ser fácilmente identificados, y que guardan armonía con la configuración predial de los predios colindantes.
- **Predio.** - Inmueble determinado por poligonal cerrada, con ubicación geográfica definida y/o geo referenciada.

## **CAPÍTULO II -DEL VALOR DE LA PROPIEDAD, PROCEDIMIENTO, SUJETOS DEL TRIBUTO Y RECLAMOS**

**Art. 9. –VALOR DE LA PROPIEDAD.** - Para establecer el valor de la propiedad se considerará en forma obligatoria, los siguientes elementos:

- a) El valor del suelo que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, determinado por un proceso de comparación con precios de venta de parcelas o solares de condiciones similares u homogéneas del mismo sector, multiplicado por la superficie de la parcela o solar.
- b) El valor de las edificaciones que es el precio de las construcciones que se hayan desarrollado con carácter permanente sobre un solar, calculado sobre el método de reposición.
- c) El valor de reposición que se determina aplicando un proceso que permite la simulación de construcción de la obra que va a ser avaluada, a costos actualizados de construcción, depreciada de forma proporcional al tiempo de vida útil.

**Art. 10. – NOTIFICACIÓN.** - Para este efecto, la Dirección Financiera notificará a los propietarios de conformidad a los artículos 85, 108 y los DEMÁS ARTÍCULOS correspondientes al Capítulo V del Código Tributario con los siguientes motivos:

- a) Para dar a conocer la realización del inicio del proceso de avalúo.
- b) Una vez concluido el proceso de avalúo, para dar a conocer al propietario el valor del actualizado del predio.

**Art. 11.- SUJETO ACTIVO.** - El sujeto activo de los impuestos señalados en los artículos precedentes es la Municipalidad de Cantón Espejo

**Art. 12.-SUJETOS PASIVOS.** - Son sujetos pasivos, los contribuyentes o responsables de los impuestos que gravan la propiedad urbana y rural, las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las sociedades de bienes, las herencias yacentes y demás entidades aun cuando careciesen de personalidad jurídica, como señalan los Art.: 23, 24, 25, 26 y 27 del Código Tributario y que sean propietarios o usufructuarios de bienes raíces ubicados en las zonas urbanas y rurales del Cantón.

**Art. 13.- RECLAMOS Y RECURSOS.** - Los contribuyentes responsables o terceros que acrediten interés legítimo tienen derecho a presentar reclamos de conformidad con el artículo 392 del COOTAD e interponer recursos administrativos previstos en el Capítulo VII, Sección Quinta de la misma ley.

Dicho reclamo deberá realizarse por escrito y dirigido a la máxima autoridad de GADM-E, con su debida documentación habilitante.

## **CAPÍTULO III - OTROS PROCESOS DE VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD**

**Art. 14. – VALOR DE LA TRANSACCIÓN.** - Cuando se realice una compraventa con financiamiento de entidad del sistema financiero nacional; el GADM-Espejo, podrá certificar (actualizar) el valor de la propiedad en relación al avalúo comercial en el rango del 70% al 100% sobre el presupuesto presentado por la entidad financiera, siempre que este valor sea superior al valor del catastro, valor que servirá para el cumplimiento del trámite de registro correspondiente.

Cuando se realice una compraventa o hipoteca directa se registrarán en el catastro los valores establecidos en los títulos de propiedad, esta información servirá de base con el valor de la propiedad que conste en la respectiva escritura pública de traslado de dominio o constitución de hipoteca, para la determinación del tributo correspondiente y entrará en vigencia con la actualización de la información del catastro hasta el mes de diciembre del año fiscal en curso y la correspondiente liquidación del impuesto del siguiente año.

**Art. 15. – DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.**

- Recibida la información remitida por la institución financiera para otorgar el financiamiento de un crédito para adquirir una propiedad inmueble, crédito que puede estar sujeto a una hipoteca, la entidad financiera al momento de valorar la propiedad que soporta este crédito deberá adjuntar la metodología de valoración de la propiedad en los componentes de valor del terreno y del valor de la edificación.

**Art. 16. – DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.** - La Dirección, Jefatura o Unidad de Avalúos y Catastros a solicitud de la entidad financiera y del contribuyente, deberá homologar la respectiva información entregada por dicha entidad, a la metodología de valoración de la propiedad establecida en el COOTAD y la respectiva ordenanza vigente.

**Art. 17. – ESTABLECIMIENTO DE VALOR DE LA PROPIEDAD.** - La Dirección, Jefatura o Unidad de Avalúos y Catastros, una vez homologada el valor de la propiedad que entregue la entidad financiera; a la metodología establecida por el GADM-Espejo, establecerá el porcentaje de actualización al valor comercial de la propiedad en los casos y porcentajes correspondientes.

**Art. 18. – DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS ENTRE EL 70 Y 100% DEL VALOR DEL AVALÚO DE LA PROPIEDAD.**

| VALOR COMERCIAL DE LA PROPIEDAD |            | % DE ACTUALIZACIÓN |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| DE 1                            | A 49999    | 0%                 |
| DE 50000                        | A 100000   | 70%                |
| DE 100001                       | A 500000   | 75%                |
| DE 500001                       | A 1'000000 | 80%                |
| DE 1'000001                     | A Más      | 90%                |

**Art. 19. – DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS PARA LA VENTA DIRECTA O PRÉSTAMO SIN HIPOTECA.** - Para las ventas directas o de traslados de dominio con préstamos sin hipoteca, se considerarán los valores que consten en la escritura pública, con lo que se certificará y actualizará el valor de la propiedad al 100% del respectivo valor que conste en la escritura pública de traslado de dominio.

**Art. 20. – DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AVALÚOS CATASTRALES.** - Una vez aplicados los porcentajes de avalúo de la propiedad, la Jefatura Unidad de Avalúos y Catastros certificará para los trámites legales correspondientes y de así requerirlo el contribuyente, con esta información se actualizará los avalúos catastrales municipales que se ingresarán como información en la base de datos del catastro.

**Art. 21. – APLICACIÓN TRIBUTARIA DEL NUEVO AVALÚO CATASTRAL.** - Estos nuevos avalúos catastrales estarán sujetos a la determinación del tributo y a la emisión del título de crédito correspondiente para el siguiente ejercicio fiscal, por la disposición de la ley.

**Art. 22. – AVALÚO DEL PREDIO POR DECLARACIÓN VOLUNTARIA.** - Respecto de los contribuyentes que realicen de forma voluntaria la actualización de los avalúos de sus predios dentro del año siguiente a la promulgación de la presente Ley, pagarán durante los dos años siguientes, el impuesto sobre los predios urbanos y rurales sobre la base utilizada hasta antes de la actualización, sin perjuicio de que los sujetos activos puedan actualizar sus catastros de conformidad con la ley, casos en los cuales el referido impuesto se calculará sobre la base actualizada por los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos. Sin embargo, la actualización voluntaria de los avalúos de los predios servirá de base para la determinación de otros efectos administrativos o de expropiación de acuerdo con la Ley.

## CAPÍTULO IV - DEL PROCESO TRIBUTARIO

**Art. 23.- DEDUCCIONES, REBAJAS Y EXENCIONES.** - Determinada la base imponible, se considerarán las rebajas, deducciones y exoneraciones consideradas en los Art. 503,509 y 510 del COOTAD y demás rebajas, deducciones y exenciones establecidas por Ley, para las propiedades urbanas y rurales que se harán efectivas, de así requerirse, mediante la presentación de la solicitud correspondiente por parte del contribuyente ante el Director Financiero Municipal, quien resolverá su aplicación.

Por la consistencia tributaria, consistencia presupuestaria y consistencia de la emisión plurianual es importante considerar el dato de la RBU (Remuneración Básica Unificada del trabajador), el dato oficial que se encuentre vigente en el momento de legalizar la emisión del primer año del bienio, ingresará ese dato al sistema, si a la fecha de emisión del segundo año no se tiene dato oficial actualizado, se mantendrá el dato de RBU del año anterior.

Las solicitudes de rebajas y deducciones se podrán presentar hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior y estarán acompañadas de todos los documentos justificativos.

**Art. 24.- ADICIONAL CUERPO DE BOMBEROS.** - Para la determinación del impuesto adicional que financia el servicio contra incendios en beneficio del cuerpo de bomberos del Cantón, se implementará en base al convenio suscrito entre las partes de conformidad con el Artículo 6 literal (i) del COOTAD y en concordancia con el Art. 17 numeral 7, de la Ley de Defensa Contra Incendios, Ley 2004-44 Reg. Of. No. 429, 27 septiembre de 2004; se aplicará el 0.15 por mil del valor de la propiedad.

**Art. 25.- EMISIÓN DE TÍTULOS DE CREDITO.-** Sobre la base de los catastros urbanos y rurales la Dirección Financiera Municipal ordenará a la Oficina de Rentas o quien tenga esa responsabilidad la emisión de los correspondientes títulos de créditos hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior al que corresponden, los mismos que serán refrendados por el Director Financiero, registrados y debidamente contabilizados, pasarán a la Tesorería Municipal para su cobro, sin necesidad de que se notifique al contribuyente de esta obligación.

Los títulos de crédito contendrán los requisitos dispuestos en el Art. 150 del Código Tributario, la falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito.

**Art. 26.- LIQUIDACIÓN DE LOS CREDITOS.** - Al efectuarse la liquidación de los títulos de crédito tributario, se establecerá con absoluta claridad el monto de los intereses, recargos o descuentos a que hubiere lugar y el valor efectivamente cobrado, lo que se reflejará en el correspondiente parte diario de recaudación.

**Art. 27.- IMPUTACIÓN DE PAGOS PARCIALES.** - Los pagos parciales, se imputarán en el siguiente orden: primero a intereses, luego al tributo y, por último, a multas y costas.

Si un contribuyente o responsable debiere varios títulos de crédito, el pago se imputará primero al título de crédito más antiguo que no haya prescrito.

**Art.28.- SANCIONES TRIBUTARIAS.** - Los contribuyentes responsables de la declaración de la información de los predios urbanos y rurales, que cometieran infracciones, contravenciones o faltas reglamentarias, en lo referente a las normas que rigen la determinación, administración y control del impuesto a los predios rurales, estarán sujetos a las sanciones previstas en el Libro IV del Código Tributario.

**Art. 29.- CERTIFICACIÓN DE AVALÚOS.-** La Oficina de Avalúos y Catastros conferirá la certificación sobre el valor de la propiedad urbana y la propiedad rural considerados por el GADM-Espejo, de acuerdo a la base legal correspondiente: 1.- El valor de la propiedad vigentes en el presente bienio; 2.- El valor de la propiedad que consta en el documento de traslado de dominio si el valor del contrato es superior al valor del catastro; 3.- El valor de la propiedad solicitado por la entidad financiera y el contribuyente en relación al valor comercial determinado por el GADM-Espejo,; 4.- El valor de la propiedad requerido por la autoridad para el proceso de declaratoria de utilidad pública y de expropiación y el correspondiente proceso legal de juicio de expropiación; 5.- El valor del predio actualizado mediante declaración realizado por el contribuyente en su periodo de vigencia. Certificación que le fuere solicitada al GADM-Espejo, por los contribuyentes o responsables del impuesto a los predios urbanos y rurales, previa solicitud escrita y, la presentación del certificado de no adeudar a la municipalidad por concepto alguno.

**Art. 30.- INTERESES POR MORA TRIBUTARIA.** - A partir de su vencimiento, el impuesto principal y sus adicionales, ya sean de beneficio municipal o de otras entidades u organismos públicos, devengarán el interés anual desde el primero de enero del año al que corresponden los impuestos hasta la fecha del pago, según la tasa de interés establecida de conformidad con las disposiciones del Banco Central, en concordancia con el Art. 21 del Código Tributario. El interés se calculará por cada mes, sin lugar a liquidaciones diarias.



## **CAPITULO V - IMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA**

**Art. 31.- OBJETO DEL IMPUESTO.** - Serán objeto del impuesto a la propiedad Urbana, todos los predios ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas de la cabecera cantonal y de las demás zonas urbanas del cantón Espejo, determinadas de conformidad con la Ley y la legislación local.

**Art. 32.-. SUJETOS PASIVOS.** - Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de predios ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas, quienes pagarán un impuesto anual, cuyo sujeto activo es la municipalidad o distrito metropolitano respectivo, en la forma establecida por la ley.

Para los efectos de este impuesto, los límites de las zonas urbanas serán determinados por el concejo mediante ordenanza, previo informe de una comisión especial conformada por el gobierno autónomo descentralizado municipal correspondiente, de la que formará parte un representante del centro agrícola cantonal respectivo.

**Art. 33.- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LOS PREDIOS URBANOS.** - Los predios urbanos están gravados por los siguientes impuestos establecidos en los Art. 501 al 513 del COOTAD;

1. - El impuesto a los predios urbanos
- 2.- Impuestos adicionales en zonas de promoción inmediata.

### **Art. 34. –VALOR DE LA PROPIEDAD URBANA:**

**a.-) Valor de predio.-** Los predios urbanos serán valorados mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición previstos en el COOTAD; por lo que, el concejo aprobará, el plano del valor del suelo, los factores de aumento o reducción del valor del terreno por los aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados servicios, como agua potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la valoración de las edificaciones.

El plano de valor del suelo (art. 495), es el resultado de la conjugación de variables e indicadores analizadas en la realidad urbana como universo de estudio, la infraestructura básica, la infraestructura complementaria y servicios municipales, información que permite además, analizar la cobertura y déficit de la presencia física de las infraestructuras y servicios urbanos, información, que relaciona de manera inmediata la capacidad de administración y gestión que tiene la municipal en el suelo urbano.

Además, se considera el análisis de las características del uso y ocupación del suelo, la morfología y el equipamiento urbano en la funcionalidad urbana del cantón, resultado con los que permite establecer los sectores homogéneos de cada una de las áreas urbanas.



Información que cuantificada permite definir la cobertura y déficit de las infraestructuras y servicios instalados en cada una de las áreas urbanas del cantón.

En los sectores homogéneos definidos, sobre los cuales se realiza la investigación de precios de compra venta de las parcelas o solares, información que, mediante un proceso de comparación de precios en condiciones similares u homogéneas, serán la base para la elaboración del plano del valor de la tierra; sobre el cual se determine el valor base por ejes, manzanas o por sectores homogéneos. Expresado en los mapas siguientes; Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7.

Del valor base que consta en el plano del valor de la tierra se establecerán los valores individuales de los terrenos de acuerdo a la Normativa Municipal de valoración individual por predio.

Además, se debe considerar el valor de la propiedad que fuere actualizado en base a otras fuentes legales; como el valor de traslado de dominio, hipotecas, ventas directas y el valor de la propiedad declarado por parte del contribuyente, información que se sujetará al curso de la base legal correspondiente para la respectiva determinación del tributo.

Las particularidades físicas de cada terreno de acuerdo a su implantación en la ciudad, en la realidad, dan la posibilidad de múltiples enlaces entre variables e indicadores, los que representan al estado actual del predio, condiciones con las que permite realizar su valoración individual. Por lo que, para la valoración individual del terreno.

La valoración económica final de un predio se calculará con la siguiente expresión:

$$[VS] = [At] \times [PUBs] \times (\sum Fe/5)$$

En donde:

[VS]= Valor total del predio

[At] = Área del predio, en m<sup>2</sup>

[PUBs]= Precio unitario base del predio

( $\sum Fe/5$ )= Coeficientes de modificación determinados por factores endógenos del predio.

El reevaluó de las propiedades se realizará cada bienio, previa la socialización a la ciudadanía a través de la unidad de avalúos y catastros. Una vez que el usuario presente la solicitud correspondiente ante la máxima autoridad y sea aceptada favorablemente.

### ***FACTORES ENDÓGENOS DE MODIFICACIÓN DEL PRECIO UNITARIO BASE***

Sin embargo, los terrenos (o predios) urbanos se diferencian entre sí por sus características intrínsecas, las que asignan no solo atributos físicos específicos a cada uno de ellos, sino que mantienen o modifican el valor económico del terreno, respecto del precio unitario base determinado en el plano de zonas homogéneas. Por lo tanto, el valor de un predio también es función de factores endógenos (o atributos) que lo afecten, ante lo cual la expresión matemática (2) cobra la siguiente

forma:

$$[VS] = [At] \times [PUBs] \times [(Fe)]$$

En donde:

[VS] = Valor total del suelo

[At] = Área del terreno, en m<sup>2</sup>

[PUBs] = Precio unitario base del terreno

[(Fe)] = Modificación por factores endógenos del Terreno

Como se ha reiterado anteriormente, el PUBs determina la mayor apreciación, en valor absoluto, de un predio de condiciones ideales, es decir, el que revista la mejor ubicación respecto de una unidad territorial urbana mayor (como la manzana), que detente tamaño, forma, proporción y topografía aptos para un mejor aprovechamiento en el diseño y edificabilidad de una potencial construcción, que no se halle afectada por situaciones de riesgos de accidentes provocados por la naturaleza (por ejemplo, deslizamiento de laderas o inundaciones por desbordamiento de ríos), que no sea afectado por razones de urbanismo (por ejemplo el ensanchamiento de vías) o presencia de obras de infraestructura pública que demanden la cesión de franjas de protección (por ejemplo, líneas de alta tensión o canales de riego, etc.).

El criterio de determinación del precio unitario base del suelo por esquina, concibe dicho precio como el máximo precio a asignar a los lotes esquineros. Por lo tanto, se prescinde de la asignación de un factor por localización de un predio esquinero en la manzana. Por interpolación lineal se calcularán los precios de los lotes intermedios de una manzana, dado que se contará con los precios en dos esquinas de la misma.

Se propone, en principio, un rango de depreciación (por incidencia de afectaciones) que no afecte el precio del predio más allá del 50% de su valor absoluto, aplicando una medida de tendencia central apropiada entre los diferentes factores efectivamente incidentes, siempre que se determine que el predio puede ser aprovechable con limitaciones.

Se aplicarán los siguientes factores endógenos que afectan la valoración de un predio específico:

### ***FACTOR TAMAÑO DEL PREDIO***

Este factor, al igual que el de la proporción geométrica de su tamaño (que se trata como factor frente/fondo), será diferenciado para cada sector catastral de la ciudad, pues, estará determinado en función de la zonificación o cuadro de regulación urbanística correspondiente al plan director de ordenamiento territorial vigente. Por tanto, los rangos de excedentes de tamaño de un predio (área en m<sup>2</sup>) y sus coeficientes de depreciación, variarán en función del uso del suelo y del tamaño máximo de lote determinado para cada uso. Por ejemplo, si en un sector destinado a vivienda el plan director contempla lotes tipo de 400 m<sup>2</sup>, todo predio cuya área exceda de dicha cantidad, será depreciado de manera proporcional a su excedente hasta un máximo del 50%. Si en otro sector destinado a actividades de comercio de escala y gestión empresarial y pública, el plan establece lotes tipo de 500 m<sup>2</sup>, los

excedentes se calcularán en función de esta cantidad, para una depreciación máxima del 50%.

### ***FACTOR DE PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA (FRENTE Y FONDO)***

Este factor, al igual que los demás factores de depreciación, será validado en función del cuadro de regulación urbanística municipal, pues, en él se determinará el tamaño de los lotes tipo por uso de suelo y por sector de ordenamiento urbano, así como los frentes y fondos tipo. En el país es habitual que los planes de ordenamiento contemplen lotes en los que el fondo mide el doble de la longitud del frente, pero será determinante el identificar las dimensiones reales que se utilicen en el fraccionamiento del suelo urbano. La depreciación máxima será del 50% del PUBs.

### ***FACTOR FORMA***

Se depreciarán aquellos predios de forma evidentemente irregular, en tal forma que disminuya el potencial de edificabilidad dispuesto en el coeficiente de ocupación del plan director vigente, hasta el 50%.

### ***FACTOR DE LOCALIZACIÓN INTERIOR***

Los lotes interiores serán depreciados hasta un 50% de su precio valor absoluto.

### ***FACTOR POR TOPOGRAFÍA***

Si los predios presentan una topografía irregular respecto del plano rasante de la calzada sobre la que se ubica, se aplicarán factores de depreciación hasta un máximo del 50%.

### ***FACTOR RIESGO***

Se aplicará una depreciación de hasta el 50% al valor de los predios que se encuentren en situación de riesgo debido a hundimientos, deslizamientos de laderas, inundaciones, ubicación cercana a pendientes pronunciadas o al borde de ríos.

La aplicación de dicha depreciación procederá una vez concluido el trámite correspondiente ante la Unidad de Gestión de Riesgos del GADM-E, el cual deberá contar con la autorización de la máxima autoridad del GADM-E y ser remitido oficialmente a la Unidad de Avalúos y Catastros para su registro y ejecución.

### ***FACTOR USO SECUNDARIO (Agrícola)***

Se considerará el uso secundario Agrícola a todos los predios que se encuentren dentro del sector Urbano y cuyos predios sean destinados a la explotación agropecuaria como (hortalizas – cultivo de ciclo corto), que servirán para sustento y alimentación familiar. En estos predios se aplicará el factor de depreciación de hasta un 25%

### ***VALORACIÓN DEL ÁREA URBANA POR ZONAS HOMOGÉNEAS***

El valor catastral del suelo según lo determina el COOTAD, debe ser igual al valor de venta. Pero el valor final de venta de la tierra está determinado por la dinámica de la oferta y la demanda dentro de un mercado de competencia imperfecta, por lo

cual, inclusive, el mismo mercado puede promover precios especulativos elevándolos desmesuradamente. De ahí que, para construir un plano de valores unitarios catastrales base minimizando la distorsión provocada por una competencia espacial imperfecta de localización de las actividades productivas y residenciales en el área urbana, siendo el mercado una fuente de referencia en la investigación de precios de venta del suelo, éstos deben ser ajustados (o corregidos) mediante factores de valoración cualitativa de los sectores territoriales en los que precisamente se localizan las actividades citadas, (se realizarán encuestas para determinar valores de venta de lotes y construcciones).

Con el fin de generar otros parámetros de medición del nivel de consistencia de los precios de mercado investigados en la ciudad, se realizará un análisis de determinadas características en cuanto a la calidad de soporte de infraestructura, servicios y equipamiento urbano que tienen los diferentes sectores y barrios, así como su estructura morfológica y social, en tal forma que se pueda generar un plano de valoración socio espacial de las distintas áreas de la ciudad, determinando así las denominadas zonas homogéneas catastrales.

En el presente estudio, el plano de zonas homogéneas contendrá una escala de valoración exclusivamente cualitativa, que refleje las zonas de la ciudad con mayor o menor atención de servicios, con mayor o mejores infraestructuras y equipamientos, con mayores o mejores niveles de calidad de vida. Esta escala de valores servirá para añadir un ajuste adicional, ponderado, al cálculo final del valor del suelo. En esta línea, se establecerá un Factor de Valoración por Zonas Homogéneas [Vzh], que será función de cobertura y calidad de la infraestructura urbana, el equipamiento urbano y los servicios urbanos como el transporte y la recolección de basura. El sector homogéneo mejor atendido tendrá un factor de 1; a partir de esta calificación se ponderarán las calificaciones, hacia abajo, del resto de sectores. La investigación determinará el rango de calificaciones. La expresión matemática de este factor es la siguiente:

$$[Vzh] = [\sum (Iu + Eu + Su)]$$

En donde:

[Vzh] = Factor de valoración por zonas homogéneas

$[\sum (Iu + Eu + Su)]$  = Integración de los factores de valoración

Iu = Factor de valoración por infraestructura urbana

Eu = Factor de valoración por equipamiento urbano

Su = Factor de valoración por servicios urbanos

## PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

### PLANO BASE DE SECTORES HOMOGÉNEOS, UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN, TAMAÑO DE LA MUESTRA

Como referencia espacial de partida, necesaria para la identificación del universo de investigación y la organización y distribución de los equipos de investigación de campo, se elaborará un plano base de sectores urbanos de condiciones socio espacial homogéneo.

Este plano base servirá para estimar el número de terrenos edificados y no

edificados por sector, con apoyo de información de la base de datos del catastro vigente. De esta manera se estimará el tamaño del universo o población de estudio para fines estadísticos.

Cuantificados los terrenos, se establecerá el tamaño de una muestra sistemática por sector (definiendo conglomerados muestrales), en función de la densidad del fraccionamiento del suelo y de la densidad de terrenos edificados. Conociendo el tamaño del universo (población), el tamaño de la muestra se calculará partiendo de la fórmula:

$$N_o = \frac{Z^2 \times P q}{e^2}$$

En donde:

$N_o$  = Tamaño de la muestra

$Z^2$  = Nivel de confianza a asignarse a la muestra

$P q$  = Varianza de la proporción

$e^2$  = Error máximo permitido

### FUENTES Y MECANISMOS DE INVESTIGACIÓN

Con los sectores de campo y el tamaño de la muestra definidos, se realizará una investigación de la oferta inmobiliaria en las siguientes fuentes:

#### INVESTIGACIÓN DIRECTA

Avisos de venta expuestos mediante carteles ubicados en los propios inmuebles, se recorrerá el área de actualización catastral identificando (en lo posible con fotografías) los inmuebles, números telefónicos o referencias para contacto directo con los vendedores.

Se realizará entrevistas personales con los vendedores, expresando interés de compra hasta obtener los datos de precios.

Se capacitará a personal con perfil adecuado para que realicen las entrevistas, siendo el objetivo obtener el precio más bajo de oferta del terreno en venta, en valores absolutos.

La información obtenida se trasladará a otro personal auxiliar técnico, que se encargará de procesar la información hasta convertirlo en precio unitario base.

Existirán dos posibilidades:

a) que el inmueble en venta sea exclusivamente un terreno, con la cual se obtendrá de inmediato el cálculo del precio base del terreno en venta; y,

b) que el bien en venta esté compuesto por el suelo y una o más edificaciones. En este caso el técnico encargado del procesamiento, aplicando un instructivo técnico expreso, distribuirá el valor global de oferta para el suelo y para la edificación, por separado.

Los datos que se obtengan tendrán el carácter de datos integrantes de un conjunto muestral que deberá, a su vez, contener datos de otros inmuebles de características

comparables, localizados dentro del área de vecindad.

Se realizará entrevistas telefónicas con los vendedores, expresando interés de compra hasta obtener los datos de precios. Se pactarán visitas a los inmuebles ofertados.

Se capacitará a personal con perfil adecuado para que realicen las entrevistas telefónicas.

La información obtenida se trasladará a otro personal auxiliar técnico, que se encargará de procesar la información hasta convertirlo en precio unitario base, aplicando las dos posibilidades de obtención de precio antes descritas.

### **INVESTIGACIÓN INDIRECTA**

Estadísticamente, sobre el mismo inmueble investigado (directamente) se deberá obtener criterios adicionales provenientes de otras fuentes, confiables, hasta lograr configurar una mínima, pero consistente serie muestral, que permita aplicar una medida de tendencia central apropiada hasta identificar el precio base por metro cuadrado de suelo.

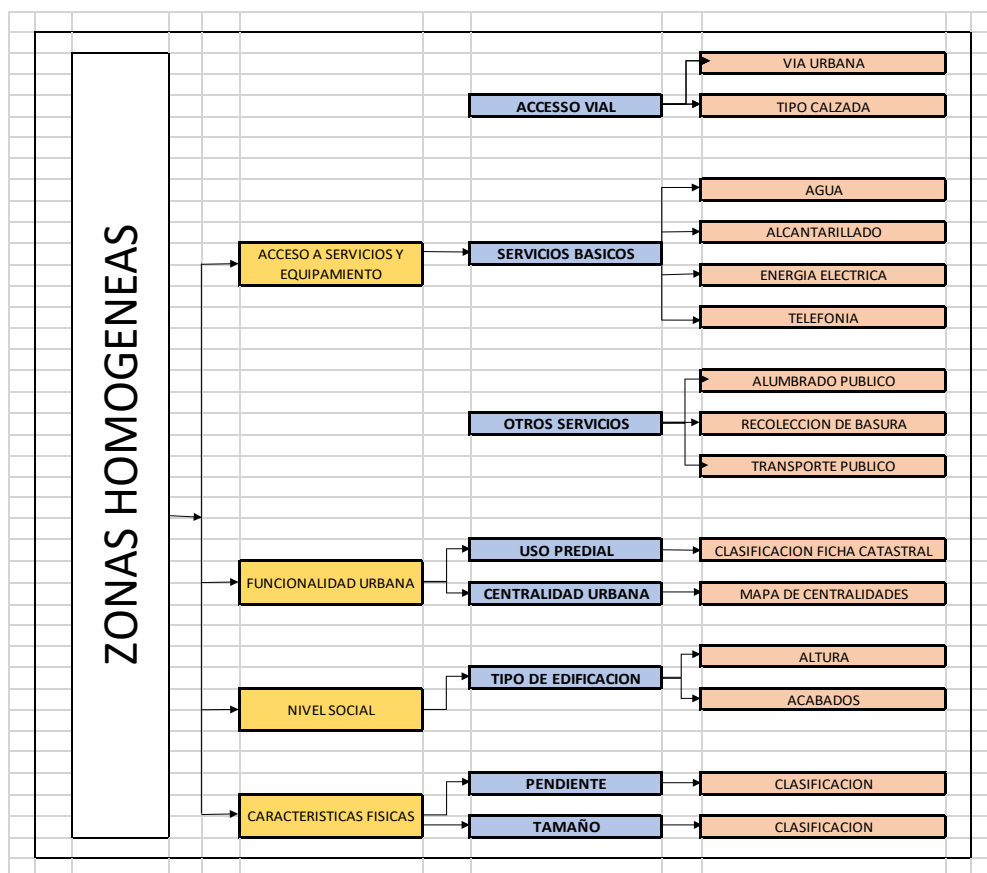
- Para el efecto, se recurrirá a otras fuentes como las siguientes:
- Informantes claves:
- Promotores inmobiliarios
- Arquitectos planificadores y constructores
- Ingenieros constructores
- Corredores de bienes raíces
- Empresarios
- Avaladores
- Vecinos del lugar
- Técnicos institucionales
- Entidades financieras
- Entidades promotoras de vivienda (MIT)

### **GENERACIÓN DEL PLANO FINAL DE VALORACIÓN POR ZONAS HOMOGÉNEAS**

Se realizará una investigación de campo sobre infraestructura, equipamiento y servicios del área urbana, partiendo del plano base de sectores homogéneos.

Para el efecto se visitará las dependencias de las direcciones municipales o empresas de servicios públicos. Con su información se realizarán verificaciones de campo y se elaborará el plano definitivo de zonas homogéneas, el que contendrá un cuadro de valoraciones cualitativas, ponderadas, como se explica en la descripción de la metodología.

Para la determinación de las zonas homogéneas, se utilizó el método de encuestas las mismas que fueron realizadas en toda el área de estudio. A demás se utilizó las siguientes matrices para determinar las zonas:



| MATRIZ              |     |                   |    |      |        |        |                  |        |       |
|---------------------|-----|-------------------|----|------|--------|--------|------------------|--------|-------|
| Z                   |     |                   |    |      |        |        |                  |        |       |
| VIA                 | T1  | ACCESO VIAL       |    |      |        |        | USO PREDIAL      |        |       |
| TIPO                | T2  | T1                | T2 | SUMA | PESO S | T10    | T11              | SUMA   | PESOS |
| AGUA                | T3  | T1                | 9  | 9    | 0.90   | T10    | 7                | 7      | 0.70  |
| ALCANTARILLADO      | T4  | T2                | 1  | 1    | 0.10   | T11    | 3                | 3      | 0.30  |
| ENERGIA ELECTRICA   | T5  | TOTA L            |    | 10   | 1.00   | TOTA L |                  | 10     | 1.00  |
| TELEFONIA           | T6  | SERVICIOS BASICOS |    |      |        |        | EDIFICACION      |        |       |
| ALUMBRADO PUBLICO   | T7  | T3                | T4 | T5   | T6     | T7     | SUMA             | PESO S | T12   |
| RECOLECCION BASURA  | T8  | T4                | 1  | 3    | 7      | 7      | 15               | 0.25   | T13   |
| TRANSPORTE PUBLICO  | T9  | T5                | 1  | 3    | 6      | 10     | 0.17             | TOTA L |       |
| CENTRALIDADES       | T10 | T6                | 1  | 3    | 4      | 8      | 0.13             |        |       |
| CLASIFICACION SUELO | T11 | TOTA L            |    |      |        | 60     | 1.00             |        |       |
| ALTURA              | T12 | OTROS SERVICIOS   |    |      |        |        | CARACTERISTI CAS |        |       |
| ACABADOS            | T13 | T7                | T8 | T9   | T10    | SUMA   | PESO S           | T14    | T15   |
| PENDIENTE           | T14 | T8                | 3  | 5    | 8      | 0.27   | T14              | 7      | 0.70  |
| TAMAÑO              | T15 | T9                | 4  | 5    | 9      | 0.30   | T15              | 3      | 0.30  |
|                     |     | TOTA L            |    |      |        | 30     | 1.00             | TOTA L |       |
|                     |     |                   |    |      |        |        |                  |        |       |

Matriz-1

|                   |    |                                   |    |    |      |        |           |    |    |    |    |      |       |
|-------------------|----|-----------------------------------|----|----|------|--------|-----------|----|----|----|----|------|-------|
| ACCESO VIAL       | I1 | ACCESO A SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO |    |    |      |        | INDICADOR |    |    |    |    | SUMA | PESOS |
| SERVICIOS BASICOS | I2 | I1                                | I2 | I3 | SUMA | PESO S | I1        | I2 | I3 | I4 | I5 | I6   |       |
| OTROS SERVICIOS   | I3 | I1                                | 5  | 4  | 9    | 0.3    | I2        | 4  | 3  | 6  | 7  | 5    | 25    |
| USO PREDIAL       | I4 | I2                                | 5  | 8  | 13   | 0.4    | I3        | 7  | 5  | 3  | 3  | 3    | 21    |
| EDIFICACION       | I5 | I3                                | 6  | 2  | 8    | 0.3    | I4        | 4  | 2  | 7  | 6  | 7    | 26    |
| CARACTERISTICAS   | I6 | I4                                | 3  | 3  | 6    | 0.2    | I5        | 3  | 3  | 7  | 4  | 6    | 23    |
|                   |    | TOTA L                            |    |    | 30   | 1.0    | I6        | 5  | 6  | 7  | 3  | 4    | 25    |
|                   |    |                                   |    |    |      |        | TOTAL     |    |    |    |    |      | 150   |
|                   |    |                                   |    |    |      |        |           |    |    |    |    |      | 1.0   |



|                         |    |      |       |     |
|-------------------------|----|------|-------|-----|
| I5                      | 4  |      | 4     | 0.4 |
| TOTAL                   |    |      | 10    | 1.0 |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |    |      |       |     |
| I4                      | I5 | SUMA | PESOS |     |
| I6                      | 8  | 8    | 0.8   |     |
| I6                      | 2  | 2    | 0.2   |     |
| TOTAL                   |    | 10   | 1.0   |     |

*Indicadores*

| SERVICIOS BÁSICOS |    |    |    |    |    |    |      |       |  |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|------|-------|--|
|                   | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | SUMA | PESOS |  |
| Comercial         | S1 | 8  | 6  | 7  | 7  | 8  | 36   | 0.24  |  |
| Dep-Cultural      | S2 | 2  | 6  | 2  | 5  | 6  | 21   | 0.14  |  |
| Educación         | S3 | 4  | 4  | 3  | 7  | 8  | 26   | 0.17  |  |
| Org-Publico       | S4 | 3  | 8  | 7  | 5  | 7  | 30   | 0.20  |  |
| Salud             | S5 | 3  | 5  | 3  | 5  | 6  | 22   | 0.15  |  |
| Seguridad         | S6 | 2  | 4  | 2  | 3  | 4  | 15   | 0.10  |  |
| TOTAL             |    |    |    |    |    |    | 150  | 1.00  |  |

| CENTRALIDADES        |    |    |    |    |    |       |        |  |
|----------------------|----|----|----|----|----|-------|--------|--|
|                      | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | SUM A | PES OS |  |
| Residencial          | M1 | 8  | 2  | 5  | 7  | 22    | 0.22   |  |
| Comercial            | M2 | 2  | 7  | 7  | 2  | 18    | 0.18   |  |
| Industrial           | M3 | 8  | 3  | 6  | 3  | 20    | 0.20   |  |
| Residencia-Comercial | M4 | 5  | 3  | 4  | 2  | 14    | 0.14   |  |
| Recreación           | M5 | 3  | 8  | 7  | 8  | 26    | 0.26   |  |
| TOTAL                |    |    |    |    |    | 100   | 1.00   |  |

*Centralidades*

| ZONAS HOMÓGENEAS                  |    |    |     |     |      |       |  |  |  |
|-----------------------------------|----|----|-----|-----|------|-------|--|--|--|
|                                   | C1 | C2 | C3  | C4  | SUMA | PESOS |  |  |  |
| ACCESO A SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO | C1 |    |     |     |      |       |  |  |  |
| FUNCIONALIDAD URBANA              | C2 |    |     |     |      |       |  |  |  |
| NIVEL SOCIAL                      | C3 |    |     |     |      |       |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS           | C4 |    |     |     |      |       |  |  |  |
| SERVICIOS_A                       | C1 | 9  | 9.5 | 9.5 | 28   | 0.28  |  |  |  |
| FUNCIONALIDAD                     | C2 | 13 | 13  | 13  | 39   | 0.39  |  |  |  |
| NIVEL_SOCIAL                      | C3 | 4  | 4   | 5   | 13   | 0.13  |  |  |  |
| CAR_FISICAS                       | C4 | 5  | 8   | 7   | 20   | 0.20  |  |  |  |
| TOTAL                             |    |    |     |     | 100  | 1.0   |  |  |  |

*Zonas Homogéneas*

Para las ponderaciones se utilizó la Escala de SAATY:

| INTENSIDAD | DEFINICIÓN           | EXPLICACIÓN                                                             |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1          | De igual Importancia | Dos actividades que contribuyen de igual forma al objetivo              |
| 3          | Moderada importancia | La experiencia favorece levemente a una actividad sobre la otra         |
| 5          | Fuerte importancia   | La experiencia favorece fuertemente a una actividad sobre la otra       |
| 7          | Muy Fuerte           | Una práctica es más favorecida que la otra                              |
| 9          | Extrema              | La evidencia que favorece una actividad sobre la otra                   |
| 2,4,6,8    | Valores intermedios  | Cuando se necesita un compromiso de las partes entre valores adyacentes |

El valor individual será afectado por los siguientes factores de aumento o reducción:

Siendo los datos factores endógenos los siguientes:

- Factor Frente: Ffte
- Factor Fondo: Ffdo
- Factor Tamaño: Ftam
- Factor Topografía: Ftop
- Factor Ubicación: Floc
- Factor Tipo Terreno: Ftt
- Factor Forma: F form
- Factor Nivel: F nivel

La fórmula general de cálculo del valor económico de un predio se expresa, consecuentemente, de la siguiente manera:

$$VS = At (PUBs) * Ffte * Ffdo * Ftam * Ftop * Floc * Ftt * Fform * Fnivel$$

### CALCULO DE COEFICIENTES DE FACTORES ENDÓGENOS

Para predios implantados en toda el área urbana de la ciudad, se adopta un predio de 12-20 metros de frente y 20-40 metros de fondo, como LOTE TIPO.

Por lo tanto:

- Frente tipo: Entre 12,00 metros y 20,00 metros
- Fondo tipo: Entre 20,00 metros y 40,00 metros

### CUADRO DE COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN POR INDICADORES

#### FACTOR FRENTE

| FACTOR FRENTE |        |
|---------------|--------|
| FRENTE        | FACTOR |
| 0 A 4         | 0.58   |
| 4 A 8         | 0.82   |
| 8 A 12        | 0.96   |
| 12 A 20       | 1.00   |
| 20 A 24       | 1.10   |
| 24 A 28       | 1.18   |
| 28 A 32       | 1.27   |
| 32 A 36       | 1.34   |
| 36 A 40       | 1.41   |
| MAYOR A 40    | 1.42   |

**FACTOR FONDO**

| FACTOR FONDO |        |
|--------------|--------|
| FONDO        | FACTOR |
| 0 A 10       | 0.71   |
| 10 A 20      | 0.97   |
| 20 A 40      | 1.00   |
| 40 A 50      | 0.89   |
| 50 A 60      | 0.82   |
| 60 A 70      | 0.76   |
| 70 A 80      | 0.71   |
| 80 A 90      | 0.67   |
| 90 A 100     | 0.62   |
| MAYOR A 100  | 0.63   |

**FACTOR TAMAÑO**

| FACTOR AREA DEL LOTE |         | FACTOR |
|----------------------|---------|--------|
| MIN (m)              | MAX (m) |        |
| 0                    | 400     | 1.00   |
| 400                  | 600     | 0.99   |
| 600                  | 900     | 0.98   |
| 900                  | 1200    | 0.97   |
| 1200                 | 2200    | 0.96   |
| 2200                 | 4500    | 0.95   |
| 4500                 |         | 0.95   |

**FACTOR TOPOGRAFÍA**

| FACTOR TOPOGRAFIA     | FACTOR |
|-----------------------|--------|
| Plano                 | 1.00   |
| Inclinada Ascendente  | 0.98   |
| Inclinada Descendente | 0.97   |

**FACTOR LOCALIZACIÓN EN LA MANZANA**

| LOCALIZACION DENTRO DE LA MANZANA | FACTOR |
|-----------------------------------|--------|
| Esquinero                         | 1.05   |

|             |      |
|-------------|------|
| Interior    | 0.97 |
| Intermedio  | 1.01 |
| Bifrontal   | 1.03 |
| Manzanero   | 1.07 |
| En cabecera | 1.06 |
| En pasaje   | 0.98 |

**FACTOR TIPO DE TERRENO**

| TIPO TERRENO | FACTOR |
|--------------|--------|
| Inundable    | 0.95   |
| Cenegoso     | 0.90   |
| Seco         | 1.00   |
| Húmedo       | 0.98   |

**FACTOR FORMA**

| FORMA DEL TERRENO | FACTOR |
|-------------------|--------|
| Regular           | 1.00   |
| Irregular         | 0.98   |
| Muy Irregular     | 0.97   |

**FACTOR NIVEL DEL TERRENO**

| FACTOR NIVEL DEL TERRENO | FACTOR |
|--------------------------|--------|
| A Nivel                  | 1.00   |
| Sobre Nivel              | 0.97   |
| Bajo Nivel               | 0.98   |

**FACTOR RIESGO**

| FACTOR RIESGO         | FACTOR |
|-----------------------|--------|
| No tiene              | 1.00   |
| Tiene                 | 0.50   |
| Zona de deslizamiento | 1.00   |
| Zona inundable        | 1.00   |

**FACTOR USO SECUNDARIO**

| FACTOR USO SECUNDARIO | FACTOR |
|-----------------------|--------|
| Agrícola              | 0.50   |
| Artesanal             | 1.00   |
| Comercial             | 0.95   |

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Culto                                     | 1.00 |
| Cultural                                  | 1.00 |
| Diplomático                               | 1.00 |
| Diversión - Entretenimiento               | 1.00 |
| Edificio de Hotel                         | 0.95 |
| Educación Inicial – Primaria - Secundaria | 0.95 |
| Educación Superior                        | 0.95 |
| Hospedaje                                 | 0.95 |
| Industrial                                | 1.00 |
| Militar                                   | 1.00 |
| Otro                                      | 1.00 |
| Recreativo – Deportivo                    | 1.00 |
| Residencial                               | 1.00 |
| Salud                                     | 1.00 |
| Servicios Privados                        | 1.00 |
| Servicios Públicos                        | 1.00 |
| Sin fines de lucro                        | 1.00 |
| Sin Uso                                   | 1.00 |
| Turismo                                   | 0.95 |

**b). - Valor de edificaciones.** - El modelo de valoración que se plantea en esta fase del estudio, pues, si bien parte de supuestos teóricos contruidos con base en observaciones iniciales del conglomerado construido, la etapa de investigación de campo arrojará criterios de modelación definitivos, lo cual permitirá, en la posterior fase de ensayos y pruebas de resultados, formular la propuesta definitiva del modelo de valoración de edificaciones. La propuesta inicial está basada en observaciones visuales y en experiencias anteriores de valoración de construcciones, que han arrojado un primer cuadro de clasificación cualitativa de las edificaciones.

La dinámica del uso de suelo en el centro urbano y, en general, en la ciudad (dependiente de la intensa actividad agroexportadora circundante), ha motivado también la erección de nuevas tipologías.

La realidad socioeconómica de la ciudad despliega también, en sus áreas periféricas, para vivienda de calidad media, que obedecen a cierta planificación, y al mismo tiempo asentamientos populares con viviendas pequeñas, sin servicios básicos e implantados en zonas de riesgo.

### MODELO DE VALORACIÓN DE EDIFICACIONES

En atención a la aplicación de un mecanismo de avalúo que utilice el concepto de valoración del costo de reposición, asumiendo como premisa la presupuestario de una edificación nueva para luego depreciarla en función de su estado de conservación, se propone una clasificación de las edificaciones en función de dos variables fundamentales:

- a) Por su tipología funcional.
- b) Por su sistema constructivo.

Identificada una edificación por su uso (tipología funcional) y por su tipo de construcción, se establece su precio unitario por metro cuadrado (determinado mediante investigación) y, a continuación, se aplican los siguientes factores de modificación de dicho precio: la edad de la construcción, el estado de conservación.

El avalúo de una edificación se expresa con la fórmula:

$$[VE] = [Ae] \times [PUBe] \times f(Ec) \times f(Cc)$$

**En donde:**

[VE]= Valor total de la edificación

[Ae]= Área de la edificación, en m<sup>2</sup>

PUBe] = Precio unitario base de la edificación, en \$/m<sup>2</sup>

f (Ec) = Función de edad de la construcción

f (Cc) = Función del estado de conservación

### **TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN SEGÚN SU USO**

Los sistemas constructivos difieren entre una tipología funcional y otra, por la naturaleza de su diseño arquitectónico, estructural e instalaciones. Por tanto, sus costos son diferentes. Ello implica establecer una primera clasificación general de las edificaciones según su uso. Por ejemplo, un centro comercial de gran escala, tiene gran diferencia con un edificio de vivienda, o con un hotel, por su diseño y por los sistemas constructivos empleados en cada uno de ellos.

Se han identificado las siguientes tipologías fundamentales:

1. Vivienda (Residencial)
2. Vivienda aislada sobre predios
3. Vivienda (departamentos) en edificios de dos a más plantas
4. Comercial
5. Comercio de pequeña escala Comercio de mediana escala Comercio de gran escala
6. Administrativa y servicios
7. Oficinas en general Bancos Cooperativas
8. Hoteles Hostales Restaurantes Funerarias
9. Talleres mecánicos Publicidad
10. Comercial + Vivienda
11. Uso individual
12. Industrial
13. Cobertizos

14. Almaceneras y bodegas Gasolineras
15. Deportiva:
16. Canchas abiertas
17. Locales deportivos cerrados

## TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN SEGÚN SU SISTEMA CONSTRUCTIVO

En cada tipología funcional se emplean diferentes sistemas constructivos, lo que, enfatizando nuevamente, incide en los costos de la edificación, elevándolos o bajándolos. Estos sistemas serán plenamente identificados en la investigación. En esta etapa se describe un cuadro básico inicial de sistemas constructivos, resultante de las observaciones preliminares de campo:

| TIPOLOGIA FUNCIONAL               | ALTERNATIVA DE SISTEMAS                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Constructivos</b>              |                                          |
| Vivienda residencial              |                                          |
| Vivienda aislada en Lotes         | Madera/Mixta(Madera-bloque-ladrillo), HA |
| Vivienda Edificios                | HA                                       |
| <b>Comercial</b>                  |                                          |
| Comercial pequeña escala          | Mixto/HA                                 |
| Comercial media escala            | Mixto/HA                                 |
| Comercial gran escala             | Estructura Metálica/HA                   |
| <b>Administrativa y Servicios</b> |                                          |
| Oficinas en general               | Mixto/HA                                 |
| Bancos                            | HA                                       |
| Cooperativas                      | Estructura Metálica/HA                   |
| Hoteles                           | HA                                       |
| Hostales                          | Mixto/HA                                 |
| Restaurantes                      | Mixto/HA                                 |
| Bares                             | Mixto/HA                                 |
| Funerarias                        | Mixto/HA                                 |
| Talleres Mecánicos                | Mixto/HA                                 |
| Publicidad                        | Mixto/HA                                 |
| <b>Comercio + Vivienda</b>        |                                          |
| Uso individual                    | Mixto/HA                                 |
| <b>Industrial</b>                 |                                          |
| Cobertizos                        | Estructura Metálica/HA                   |
| Almacenes bodegas                 | Estructura Metálica/HA                   |
| Gasolineras                       | Estructura Metálica/HA                   |
| <b>Deportiva</b>                  |                                          |
| Canchas abiertas                  |                                          |
| Locales deportivos cerrados       | Estructura Metálica/HA                   |

## VALORACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL ÁREA URBANA

### MARCO CONCEPTUAL DE LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN

El objetivo es aplicar, en función del método del costo de reposición, un procedimiento de avalúo en lo posible generalizable para todos los predios



catastrados que tiene edificaciones.

En primer lugar, se toma en cuenta que las edificaciones tienen distintos usos, diversos sistemas constructivos y tienen diferentes estados de avance en su proceso constructivo.

En general el uso de una edificación determina la forma de su construcción y sus acabados. A su vez, el tipo de construcción utilizado define el tamaño de la inversión requerida en obra y, por tanto, el valor de la edificación.

Por ejemplo, una vivienda unifamiliar de hormigón armado, en dos plantas y cubierta de losa, implantada en suelo resistente, habitualmente se resuelve con un nivel de fundación a  $N=-1.50$  m. y plintos aislados en su cimentación, una trama estructural de luces cortas (alrededor de 4 metros, más o menos) y columnas con secciones oscilantes en  $900\text{ cm}^2$ , losas de 20 cm. de peralte. En cambio, un hotel de varios pisos, adecuadamente diseñado, puede levantarse sobre cimentación corrida a nivel  $N=-2,00$  m., con luces estructurales mayores a 5 y 6 metros, columnas de sección mínima de  $1.200\text{ cm}^2$  y losas de 25 cm. de espesor. Las instalaciones y la dotación de baños por metro cuadrado construido será una en la vivienda y otra en el hotel. En los dos casos los costos de construcción por cada metro cuadrado edificado son, evidentemente, distintos, como lo son ambos respecto de una estructura metálica de galpón con pórticos de 25 metros y 9 metros de altura, construida para taller mecánico, local comercial o bodega.

Se trata, por lo tanto, de identificar, en primera instancia, el uso predominante de una edificación como una variable cualitativa que integra el sistema de valoración cuantitativa de edificaciones. A cada uso predominante se le denomina también tipología funcional: residencial, comercial, administrativa, etc.

En segundo lugar, se determinan los sistemas constructivos (o tipologías constructivas) predominantes o generalmente más utilizados para edificar, estimando el costo de reposición (como construcción nueva) por metro cuadrado de cada uno de ellos, como precio unitario base (de partida) para valoración.

Las tipologías constructivas están determinadas básicamente por el tipo de estructura de soporte de la edificación, por ejemplo, las edificaciones que tienen estructura de madera, las de estructura de hormigón armado, las de estructura metálica. Por supuesto, en la realidad también se construyen estructuras ensamblando distintos materiales. Si a eso se suma que edificaciones con un mismo tipo de estructura resuelven sus acabados finales con una diversidad de materiales, tanto en calidad como en cantidad, el proceso de valoración masiva de las construcciones urbanas se vuelve muy complejo por cuanto las tipologías básicas se ramifican en variantes, a manera de sub-tipologías constructivas, con, igualmente, diferencias en sus costos de construcción.

Ante ello, se plantea la tipificación de los sistemas constructivos estructurales más utilizados (madera, hormigón armado y estructura metálica), ampliándola a las variantes más frecuentes, con el criterio de generalizar el procedimiento de valoración, basando su cualificación en los datos consignados en la ficha catastral de individualización predial.

Una edificación puede cambiar de uso (generalmente las plantas bajas de las viviendas del centro se transforman en locales comerciales, oficinas o restaurantes). Si esta situación produce una gran distorsión en el avalúo de la edificación al no corresponder uso y estructura, el avalador encargado deberá realizar una inspección

particular y resolver la incongruencia.

Identificado el uso y el sistema constructivo empleado en las edificaciones, a continuación, se aplican criterios de depreciación en base a la edad de la construcción y a su estado de conservación. Para la depreciación por estos conceptos se aplican tablas de aceptación general utilizadas en procedimientos de valoración inmobiliaria.

## **VALORACIÓN DE EDIFICACIONES**

### **TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS**

Del análisis de las edificaciones existentes en los conglomerados urbanos, se han identificado varios sistemas constructivos que se utilizan (o se han utilizado en épocas anteriores) de manera sistemática y preponderante.

Los sistemas constructivos detectados constituyen parte importante de la historia del desarrollo y crecimiento de los centros urbanos del cantón.

La oferta en el mercado de nuevos productos y materiales de construcción inducen a la aplicación de renovados diseños en la arquitectura edilicia, así como la generación de nuevas técnicas constructivas tanto en hormigón armado como en estructura metálica, modificando cada vez el paisaje urbano.

No por ello han dejado de existir los sistemas tradicionales como las viviendas sencillas de adobe, caña y madera o de estructura autosoportante y cubiertas de zinc.

### **TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS Y PRECIOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADA**

Para cada tipología constructiva se ha ponderado un costo directo por metro cuadrado. Los precios unitarios de esta tabla consideran la edificación terminada e incluyen acabados. De acuerdo a la calificación tipológica de la edificación, se aplica la siguiente tabla de tipologías y precios unitarios:

| <b>TABLA DE TIPOLOGÍAS Y PRECIOS UNITARIOS POR M2</b> |                |                    |                          |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| <b>TIPOLOGÍAS</b>                                     |                | <b>A</b>           | <b>B</b>                 |
|                                                       |                | <b>1-2 PLANTAS</b> | <b>3-7 O MAS PLANTAS</b> |
| T1                                                    | Hormigón       | 253                | 281.75                   |
| T2                                                    | Mixta/Hormigón | 207                | 120.75                   |
| T3                                                    | Metal/Losa     | 218.5              | 247.25                   |
| T4                                                    | Metal/Acero    | 138                | 166.75                   |
| T5                                                    | Soportante     | 92                 | 120.75                   |
| T6                                                    | Madera         | 69                 | 97.75                    |
| T7                                                    | Mixta/Madera   | 184                | 201.25                   |

## ASIGNACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS PARA EDIFICACIONES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Para aquellas edificaciones que se hallan en el área urbana se aplicará, para cada elemento constructivo sin terminado y consignado en la ficha catastral, la siguiente tabla de porcentajes de avance de inversión en relación al precio unitario de la tabla anterior:

### FACTORES DE MODIFICACIÓN POR USO DE LA EDIFICACIÓN

A partir del precio unitario base de la tipología constructiva HORMIGON ARMADO NORMAL para uno y dos pisos, se modificará el precio de una edificación de acuerdo a su uso o destino económico.

Y los factores de acuerdo al uso de la edificación se aplican de acuerdo la siguiente tabla:

### VIDA ÚTIL DE LAS EDIFICACIONES Y VALOR RESIDUAL

#### FACTOR DE DEPRECIACIÓN POR EDAD DE LA CONSTRUCCIÓN O EDIFICACIÓN

Se aplicará para cada tipología la siguiente expresión (del método de Ross):

$$D = \left[ \left( \frac{E}{Vu} \right) + \left( \frac{E}{Vu} \right)^2 \right] / 2$$

En donde:

D = Factor de depreciación por edad, en 75 %

E = Edad de la construcción = (2017 – año de la construcción)

Vu = Vida útil según material predominante de la tipología.

#### FACTOR ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se aplicará la siguiente tabla:

| FACTORES POR ESTADO DE CONSERVACIÓN |        |
|-------------------------------------|--------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN              | FACTOR |
| Muy bueno                           | 1.00   |
| Bueno                               | 0.95   |
| Regular                             | 0.90   |
| Malo                                | 0.85   |
| Obsoleto                            | 0.80   |

Se consideran nuevas las edificaciones construidas en los últimos dos años

## PROCEDIMIENTO GENERAL DE VALORACIÓN DE LAS EDIFICACIONES

A partir del costo de reposición las edificaciones se depreciarán por su estado de conservación y por desgaste por el paso del tiempo de su vida útil (o vida técnica), rescatando siempre un valor residual al final de la vida útil.

El valor total de una edificación se determina con la aplicación de la siguiente expresión:

$$VC = (A \times (PU\_Tipología \times Fajus) \times Fuso \times Fac \times Finst \times (1-D) \times Fcons) + VA$$

En donde:

[VC] = Valor total de la edificación

[A] = Área de la edificación a evaluar

[PU\_Tipología] = Precio unitario base de la edificación (en función de cada tipología)

[Fajus] = Factor por ajuste

[Fuso] = Factor por uso de la edificación

[Fac] = Factor por acabados

[Finst] = Factor por instalaciones

[D] = Factor por edad de la construcción

[Fcons] = Factor por conservación de la edificación

[VA] = Suma de valores por obra complementaria o adicionales constructivos

Toda edificación será valorada al menos con su valor residual, de la siguiente manera:

$$D = A \times PU\_Tipología \times 0,10$$

## FACTORES PARA LA OBTENCIÓN DE TIPOLOGÍAS

### Tipos de acabado

El tipo de acabado se utilizará los datos de la ficha catastral de acuerdo a la siguiente tabla:

ACABADOS

| PISO |                       | PUERTAS |                        | VENTANAS |                                | REVESTIMIENTO |                         | TUMBADO |                              |
|------|-----------------------|---------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---------|------------------------------|
| 1    | Cemento Alisado 0,61  | 1       | Acero 0,74             | 1        | Hierro / Metálica 0,78         | 1             | Alucobond 3,99          | 1       | Arena Cemento 0,80           |
| 2    | Duela 1,60            | 2       | Hierro / Metálica 2,09 | 2        | Hierro y Vidrio 1,90           | 2             | Espacabo 3,42           | 2       | Madera Fina 2,47             |
| 3    | Piso Flotante 0,95    | 3       | Hierro Enrollable 1,37 | 3        | Aluminio Anodizado 0,95        | 3             | Fachaleta 2,85          | 3       | Madera 2,28                  |
| 4    | Parquet 1,03          | 4       | Madera e Hierro 3,80   | 4        | Aluminio 1,10                  | 4             | Grafado 2,32            | 4       | Estucado 1,16                |
| 5    | Vinil 0,86            | 5       | Madera Maciza 3,04     | 5        | Aluminio y Vidrio 1,14         | 5             | Champeado 0,50          | 5       | Madera Triplex 0,90          |
| 6    | Baldosa 1,29          | 6       | Madera 1,48            | 6        | Madera citratam Periódico 0,76 | 6             | Estucado 0,60           | 6       | Fibra Mineral Armstrong 1,52 |
| 7    | Cerámica / Gres 1,62  | 7       | Madera y Vidrio 2,85   | 7        | Madera y Vidrio 1,71           | 7             | Hormigón Visto 0,38     | 7       | Carizo 0,21                  |
| 8    | Mármol / Marmebn 3,82 | 8       | Vidrio 2,76            | 8        | PVC 1,90                       | 8             | Enlucido y Pintado 0,37 | 8       | Caña Enlucida 0,34           |
| 9    | Alfombra 0,68         | 9       | Caña 0,19              | 9        | Fibra de Vidrio 1,62           | 9             | Sin Enlucir 0,30        | 9       | Malla Enlucida 0,61          |
| 10   | Tablón 1,62           | 10      | Plástico lona 0,15     | 10       | Madera 0,48                    | 10            | Arena Cal 0,32          | 10      | Cielo Falso 0,74             |
| 11   | Tabla sin Tratar 0,55 | 11      | Plástico Rígido 0,10   | 11       | Plástico / Lona 0,19           | 11            | Arena Cemento 0,36      | 11      | Otro 0,00                    |
| 12   | Ladrillo 0,48         | 12      | Otro 0,00              | 12       | Plástico Rígido 0,19           | 12            | Tierra 0,27             | 12      | No tiene 0,00                |
| 13   | Caña 0,13             | 13      | No tiene 0,00          | 13       | Otro 0,00                      | 13            | Otro 0,00               |         |                              |
| 14   | Tierra 0,00           |         |                        | 14       | No tiene 0,00                  | 14            | No tiene 0,00           |         |                              |
| 15   | Otro 0,00             |         |                        |          |                                |               |                         |         |                              |
| 16   | No tiene 0,00         |         |                        |          |                                |               |                         |         |                              |

| RANGOS      |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| LUJO        |  | Mayor de 8        |
| ECONOMICO   |  | Mayor de 4 a 8    |
| BASICO      |  | Mayor de 2 a 4    |
| TRADICIONAL |  | Mayor que 1 a 2   |
| NO TIENE    |  | Menor o igual a 1 |

| TIPO DE ACABADO |      |
|-----------------|------|
| LUJO            | 1.20 |
| BUENO           | 1.15 |
| ECONOMICO       | 1.10 |
| BASICO          | 1.00 |
| TRADICIONAL     | 0.90 |
| NO TIENE        | 0.80 |

## ACABADOS

| PISO |                  |      | PUERTAS |                   | VENTANAS |    | REVESTIMIENTO   |      | TUMBADO |                 |      |
|------|------------------|------|---------|-------------------|----------|----|-----------------|------|---------|-----------------|------|
| 1    | CEMENTO ALISADO  | 0,42 | 1       | ACERO             | 1,04     | 1  | HIERRO/METÁLICA | 2,09 | 1       | ARENA CEMENTO   | 5,03 |
| 2    | DUELA            | 3,36 | 2       | HIERRO/METÁLICA   | 2,09     | 2  | HIERRO Y VIDRIO | 1,90 | 2       | MADERA FINA     | 7,50 |
| 3    | PISO FLOTANTE    | 9,99 | 3       | HIERRO ENROLLABLE | 1,37     | 3  | ALUMINIO ANODI. | 1,70 | 3       | MADERA          | 1,80 |
| 4    | PARQUET          | 100  | 4       | MADERA E HIERRO   | 3,36     | 4  | ALUMINIO        | 1,90 | 4       | ESTUCADO        | 0,60 |
| 5    | VINIL            | 8,30 | 5       | MADERA MACIZA     | 6,72     | 5  | ALUMINIO VIDRIO | 1,14 | 5       | MADERA TRIPLEX  | 0,90 |
| 6    | BALDOSA          | 6,69 | 6       | MADERA            | 1,80     | 6  | MADERA/TRATAM   | 1,80 | 6       | FIBRA MINERAL A | 5,34 |
| 7    | CERAMICA/GRES    | 5,99 | 7       | MADERA Y VIDRIO   | 2,60     | 7  | MADERA Y VIDRIO | 2,60 | 7       | CARRIZO         | 0,25 |
| 8    | MÁRMOL/MARMETON  | 22   | 8       | VIDRIO            | 82,02    | 8  | PVC             | 1,90 | 8       | CAÑA ENLUCIDA   | 0,40 |
| 9    | ALFOMBRA         | 2,29 | 9       | CAÑA              | 4,50     | 9  | FIBRA DE VIDRIO | 1,89 | 9       | MALLA ENLUCIDA  | 0,65 |
| 10   | TABLÓN           | 8,00 | 10      | PLÁSTICO LONA     | 0,99     | 10 | MADERA          | 1,80 | 10      | CIELO FALSO     | 0,70 |
| 11   | TABLA SIN TRATAR | 2,24 | 11      | PLÁSTICO RÍGIDO   | 1,43     | 11 | PLÁSTICO/LONA   | 0,99 | 11      | OTRO            | 0,0  |
| 12   | LADRILLO         | 0,45 | 12      | OTRO              | 0,0      | 12 | PLÁSTICO RÍGIDO | 1,43 | 12      | TIERRA          | 0,0  |
| 13   | CAÑA             | 4,50 | 13      | NOTIENE           | 0,0      | 13 | OTRO            | 0,0  | 13      | OTRO            | 0,0  |
| 14   | TIERRA           | 0,0  | 14      |                   |          | 14 | NO TIENE        | 0,0  | 14      | NO TIENE        | 0,0  |
| 15   | OTRO             | 0,0  |         |                   |          |    |                 |      |         |                 |      |
| 16   | NO TIENE         | 0,0  |         |                   |          |    |                 |      |         |                 |      |

| RANGOS      |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| LUJO        |  | MAYOR DE 8        |
| ECONÓMICO   |  | MAYOR DE 4 A 8    |
| BÁSICO      |  | MAYOR DE 2 A 4    |
| TRADICIONAL |  | MAYOR QUE 1 A 2   |
| NO TIENE    |  | MEJOR O IGUAL A 1 |

| TIPO DE ACABADO |      |
|-----------------|------|
| LUJO            | 1.50 |
| BUENO           | 1.20 |
| ECONÓMICO       | 1.10 |
| BÁSICO          | 1.00 |
| TRADICIONAL     | 0.90 |
| NO TIENE        | 0.80 |

## FACTOR POR INSTALACIONES

En este factor se unificaron las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias esta tomado de la ficha catastral.

| RANGO DE<br>NÚMERO DE<br>INSTALACIONES | COEFICIENTE |
|----------------------------------------|-------------|
| 1 - 2                                  | 1.02        |
| 2 - 3                                  | 1.03        |
| 3 - 4                                  | 1.04        |
| 4- en adelante                         | 1.06        |

### ELEMENTOS PARA OBTENER TIPOLOGÍAS

| TIPOLOGÍA             | COLUMNAS                                                   | TIPOLOGÍAS GAD ESPEJO |                                      | TIPOLOGÍA |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
|                       |                                                            | PAREDES               | CUBIERTAS                            |           |
| HORMIGÓN ARMADO       | HORMIGÓN ARMADO                                            | ADOBE / TAPIAL        | LOSA DE HORMIGÓN                     | T1        |
|                       |                                                            | BLOQUE                | NO TIENE                             | T1        |
|                       |                                                            | HORMIGÓN PREFABRICADO |                                      | T1        |
|                       |                                                            | LADRILLO              |                                      | T1        |
|                       |                                                            | NO TIENE              |                                      | T1        |
|                       |                                                            | MADERA                |                                      | T1        |
| MIXTA HORMIGÓN ARMADO | MIXTA HORMIGÓN ARMADO                                      | ADOBE / TAPIAL        | ASBESTO / CEMENTO                    | T2        |
|                       |                                                            | BLOQUE                | TEJA                                 | T2        |
|                       |                                                            | LADRILLO              | STEEL PANEL / GALVALUMEN             | T2        |
|                       |                                                            | MADERA                | ZINC                                 | T2        |
|                       |                                                            | NO TIENE              | MADERA                               | T2        |
|                       |                                                            |                       | PLÁSTICO / POLICARBONATO Y SIMILARES | T2        |
| METAL/LOSA            | ACERO (HIERRO CERCHA, METALICA)                            |                       | PALMA/PAJA                           | T2        |
|                       |                                                            | ADOBE / TAPIAL        | LOSA DE HORMIGÓN                     | T3        |
|                       |                                                            | ALUMINIO Y VIDRIO     | NO TIENE                             | T3        |
|                       |                                                            | BLOQUE                |                                      | T3        |
|                       |                                                            | LADRILLO              |                                      | T3        |
|                       |                                                            | NO TIENE              |                                      | T3        |
| METAL/ ACERO          | ACERO (HIERRO CERCHA, METALICA)                            | HORMIGÓN PREFABRICADO |                                      | T3        |
|                       |                                                            | ADOBE / TAPIAL        | PLÁSTICO / POLICARBONATO Y SIMILARES | T4        |
|                       |                                                            | ALUMINIO Y VIDRIO     | STEEL PANEL / GALVALUMEN             | T4        |
|                       |                                                            | BLOQUE                | TEJA                                 | T4        |
|                       |                                                            | LADRILLO              | ASBESTO / CEMENTO                    | T4        |
|                       |                                                            | NO TIENE              | ZINC                                 | T4        |
| SOPORTANTE            | NO TIENE                                                   | MADERA                |                                      | T4        |
|                       |                                                            | HORMIGÓN PREFABRICADO |                                      | T4        |
|                       | PARED SOPORTANTES (LADRILLO, BLOQUE, TAPIAL/ADOBE, PIEDRA) | ADOBE / TAPIAL        | ASBESTO / CEMENTO                    | T5        |
|                       |                                                            | ALUMINIO Y VIDRIO     | MADERA                               | T5        |
|                       |                                                            | BLOQUE                | NO TIENE                             | T5        |
|                       |                                                            | HORMIGÓN PREFABRICADO | PLÁSTICO / POLICARBONATO Y SIMILARES | T5        |
|                       |                                                            | LADRILLO              | STEEL PANEL / GALVALUMEN             | T5        |
|                       |                                                            | MADERA                | TEJA                                 | T5        |
|                       |                                                            | METAL / MALLA         | ZINC                                 | T5        |
|                       |                                                            | NO TIENE              |                                      | T5        |
|                       |                                                            | PLÁSTICO / LONA       |                                      | T5        |
|                       |                                                            | PIEDRA                |                                      | T5        |
| MADERA                | MADERA                                                     | MADERA                | ASBESTO / CEMENTO                    | T6        |
|                       |                                                            |                       | NO TIENE                             | T6        |
|                       |                                                            |                       | PLÁSTICO / POLICARBONATO Y SIMILARES | T6        |
|                       |                                                            |                       | TEJA                                 | T6        |
|                       |                                                            |                       | ZINC                                 | T6        |
| MIXTA MADERA          | MADERA CON TRATAMIENTO PERIODICO                           |                       | STEEL PANEL / GALVALUMEN             | T6        |
|                       |                                                            | ADOBE / TAPIAL        | ASBESTO / CEMENTO                    | T7        |
|                       |                                                            | BLOQUE                | MADERA                               | T7        |
|                       |                                                            | LADRILLO              | NO TIENE                             | T7        |
|                       |                                                            | METAL / MALLA         | PALMA / PAJA                         | T7        |
|                       |                                                            | NO TIENE              | TEJA                                 | T7        |
|                       |                                                            | PIEDRA                | ZINC                                 | T7        |
|                       |                                                            | PLÁSTICO / LONA       | STEEL PANEL / GALVALUMEN             | T7        |
|                       |                                                            |                       | PLÁSTICO / POLICARBONATO Y SIMILARES | T7        |

| tipo_nombre<br>character varying(30) | valor_tipo<br>numeric(10,2) | min_piso<br>integer | max_piso<br>integer | material<br>character varying(256) | estructura<br>character varying(256) |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| T1 B                                 | 245.00                      | 3                   | 7                   | HORMIGON ARMADO                    | COLUMNAS                             |
| T1 B                                 | 245.00                      | 3                   | 7                   | NO TIENE                           | CUBIERTA                             |
| T1 B                                 | 245.00                      | 3                   | 7                   | LOSA DE HORMIGON                   | CUBIERTA                             |
| T1 B                                 | 245.00                      | 3                   | 7                   | MADERA                             | PAREDES                              |
| T1 B                                 | 245.00                      | 3                   | 7                   | ADOBE / TAPIAL                     | PAREDES                              |
| T1 B                                 | 245.00                      | 3                   | 7                   | LADRILLO                           | PAREDES                              |
| T1 B                                 | 245.00                      | 3                   | 7                   | NO TIENE                           | PAREDES                              |
| T1 B                                 | 245.00                      | 3                   | 7                   | HORMIGON PREFABRICA                | PAREDES                              |
| T1 B                                 | 245.00                      | 3                   | 7                   | BLOQUE                             | PAREDES                              |

El valor total de una edificación se determina con la aplicación de la siguiente expresión:

$$VC = (A \times (PU\_Tipología \times Fajus) \times Fuso \times Fac \times Finst \times (1-D) \times Fcons) + VA$$

En donde:

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| [VC]           | = Valor total de la edificación                                         |
| [A]            | = Área de la edificación a evaluar                                      |
| [PU_Tipología] | = Precio unitario base de la edificación (en función de cada tipología) |
| [Fajus]        | = Factor por ajuste                                                     |
| [Fuso]         | = Factor por uso de la edificación                                      |
| [Fac]          | = Factor por acabados                                                   |
| [Finst]        | = Factor por instalaciones                                              |
| [D]            | = Factor por edad de la construcción                                    |
| [Fcons]        | = Factor por conservación de la edificación                             |
| [VA]           | = Suma de valores por obra complementaria o adicionales constructivos   |

Toda edificación será valorada al menos con su valor residual, de la siguiente manera:

$$D = A \times PU\_Tipología \times 0,10$$

Toda edificación será depreciada de acuerdo a los siguientes factores:

#### Factor por depreciación

| FACTORES POR ESTADO DE CONSERVACIÓN |        |
|-------------------------------------|--------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN              | FACTOR |
| Muy bueno                           | 1.00   |
| Bueno                               | 0.95   |
| Regular                             | 0.90   |
| Malo                                | 0.85   |
| Obsoleto                            | 0.80   |

Se consideran nuevas las edificaciones construidas en los últimos dos años.

**Art. 35.- DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE.** - La base imponible se determina a partir del valor de la propiedad, en aplicación de las rebajas, deducciones y exenciones previstas en el COOTAD, Código Tributario y otras leyes.

**Art. 36.- IMPUESTO ANUAL ADICIONAL A PROPIETARIOS DE SOLARES NO EDIFICADOS O DE CONSTRUCCIONES OBSOLETAS EN ZONAS DE PROMOCIÓN**

**INMEDIATA.** - Los propietarios de solares no edificados o construcciones obsoletas ubicadas en zonas de promoción inmediata descrita en el art. 508 del COOTAD, pagarán un impuesto adicional, de acuerdo con las siguientes alícuotas:

- a) El uno por mil (1X1000) adicional que se cobrará sobre el valor de la propiedad de los solares no edificados.
- b) El dos por mil (2X1000) adicional que se cobrará sobre el valor de la propiedad de las propiedades consideradas obsoletas, de acuerdo con lo establecido con esta Ley.
- c) Tasa por servicios de mantenimiento catastral. - El valor de esta tasa anual es de \$ 3,00 por cada unidad predial.
- d) Tasa de seguridad ciudadana. - El valor de esta tasa anual será de \$1,00.
- e) Tasa de servicios administrativos. - El valor de esta tasa anual será de \$1,00

El impuesto se deberá aplicar transcurrido un año desde la declaración de la zona de promoción inmediata, para los contribuyentes comprendidos en la letra

- A. Para los contribuyentes comprendidos en la letra
- B. El impuesto se aplicará transcurrido un año desde la respectiva notificación.

Las zonas de promoción inmediata, las definirá la municipalidad mediante ordenanza en el Plan de Uso y Gestión del Suelo.

**Art. 37. – ZONAS URBANO MARGINALES.** - Están exentas del pago de los impuestos a que se refiere la presente sección las siguientes propiedades:

Los predios unifamiliares urbano-marginales con avalúos de hasta veinticinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Art. 509 literal a)

Las zonas urbano-marginales las definirá la municipalidad en el territorio urbano del cantón, mediante ordenanza en el Plan de Uso y Gestión del Suelo.

**Art. 38. - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.** - Para determinar la cuantía el impuesto predial urbano, se aplicará la tarifa de (CERO PUNTO CINCUENTA POR MIL) (0.50X1000), calculado sobre el valor de la propiedad.

**Art. 39. - RECARGO A LOS SOLARES NO EDIFICADOS.** - El recargo del dos por mil (2X1000) anual que se cobrará a los solares no edificados, hasta que se realice la edificación, para su aplicación se estará a lo dispuesto en el art. 507 del COOTAD.



**Art. 40. - LIQUIDACIÓN ACUMULADA.** - Cuando un propietario posea varios predios avaluados separadamente en la misma jurisdicción municipal, para formar el catastro y establecer el valor imponible, se sumarán los valores imponibles de los distintos predios, incluido los derechos que posea en condominio, luego de efectuar la deducción por cargas hipotecarias que afecten a cada predio. Se tomará como base lo dispuesto por el artículo 505 del COOTAD.

**Art. 41. - NORMAS RELATIVAS A PREDIOS EN CONDOMINIO.** - Cuando un predio pertenezca a varios condóminos podrán éstos de común acuerdo, o uno de ellos, pedir que en el catastro se haga constar separadamente el valor que corresponda a su propiedad según los títulos de la copropiedad de conformidad con lo que establece el Art. 506 del COOTAD y en relación a la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento.

**Art. 42. - ÉPOCA DE PAGO.** - El impuesto debe pagarse en el curso del respectivo año. Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aun cuando no se hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago a base del catastro del año anterior y se entregará al contribuyente un recibo provisional. El vencimiento de la obligación tributaria será el 31 de diciembre de cada año.

Los pagos que se hagan desde enero hasta junio inclusive, gozarán de las rebajas al impuesto principal, de conformidad con la escala siguiente:

| <b>FECHA DE PAGO</b>    | <b>PORCENTAJE DE DESCUENTO</b> |
|-------------------------|--------------------------------|
| Del 1 al 15 de enero    | 10%                            |
| Del 16 al 31 de enero   | 9%                             |
| Del 1 al 15 de febrero  | 8%                             |
| Del 16 al 28 de febrero | 7%                             |
| Del 1 al 15 de marzo    | 6%                             |
| Del 16 al 31 de marzo   | 5%                             |
| Del 1 al 15 de abril    | 4%                             |
| Del 16 al 30 de abril   | 3%                             |
| Del 1 al 15 de mayo     | 3%                             |
| Del 16 al 31 de mayo    | 2%                             |
| Del 1 al 15 de junio    | 2%                             |
| Del 16 al 30 de junio   | 1%                             |

De igual manera, los pagos que se hagan a partir del 1 de julio, soportarán el 10% de recargo sobre el impuesto principal, de conformidad con el Art. 512 del COOTAD. recl

## **CAPÍTULO V – REQUISITOS PARA TRAMITES EN EL CATASTRO**

Requisitos para trámites de formularios de actualizaciones urbano del predio, avalúos trámites, actualización catastral urbano, subdivisión urbana, reevaluó;

***Art. 43.- REQUISITOS FORMULARIOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Y AVALÚO TRÁMITE URBANO:***

- Copia de cédula y certificado de votación a color del propietario del predio
- Copia de pago del impuesto predial actual
- Certificado de no adeudar del solicitante del trámite
- Copia de minuta
- Formularios correspondientes a la necesidad del propietario.
- 

***Art. 44.- REQUISITOS TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL URBANO:***

- Solicitud dirigida a la máxima autoridad
- Certificado de gravámenes vigente emitido por el Registro de la Propiedad.
- Escritura de adquisición del inmueble (adjudicación, sentencia, compra venta, donación, entre otros) inscrita en el Registro de la Propiedad, incluida la razón de inscripción.
- Copia de cédula y certificado de votación a color del propietario del predio
- Copia de pago del impuesto predial actual
- Certificado de no adeudar del solicitante del trámite
- Fotografía de las construcciones.
- Plano en digital formato DXF e impreso tres copias en formato A3 legalmente firmados profesional responsable y propietario
- Licencia del profesional legalmente autorizado
- En el caso de derechos de acciones debe existir la autorización de los copropietarios 50% más 1.
- En el caso de herederos las posesiones efectivas con su debida razón de inscripción en el Registro de la Propiedad.
- Para inmuebles en propiedad horizontal.: escritura de declaratoria de propiedad horizontal, modificatoria/aclaratoria/ revocatoria de propiedad horizontal inscrita en el Registro de la Propiedad, documentos digitalizados completos incluida la razón de inscripción.
- Acta de colindancia legalmente firmada por colindantes, profesional responsable y propietarios con álbum fotográfico registrando hora y fecha, adjunto copias de cédula.

***Art. 45.- REQUISITOS TRÁMITE DE REAVALÚO URBANO:***

- Solicitud dirigida a la máxima autoridad
- Certificado de gravámenes vigente emitido por el Registro de la Propiedad.
- Copia escritura de adquisición del inmueble (adjudicación, sentencia, compra venta, donación, entre otros) inscrita en el Registro de la Propiedad, incluida la razón de inscripción.
- Copia de cédula y certificado de votación a color del propietario del predio
- Copia de pago del impuesto predial actual
- Certificado de no adeudar del solicitante y conyugue de ser el caso
- En el caso de derechos de acciones debe existir la autorización de los copropietarios 50% más 1.
- En el caso de herederos las posesiones efectivas con su debida razón de inscripción en el Registro de la Propiedad.
- Para inmuebles en propiedad horizontal.: escritura de declaratoria de propiedad horizontal, modificatoria/aclaratoria/ revocatoria de propiedad horizontal inscrita en el Registro de la Propiedad, documentos digitalizados completos incluida la razón de inscripción.

## **CAPÍTULO VI – RESPONSABILIDADES**

### **Art 46. RESPONSABILIDAD.–**

Los solicitantes, propietarios, poseedores y profesionales que intervengan en cualquier trámite catastral ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Espejo, son responsables de la veracidad, exactitud y completitud de la información, documentos, planos, declaraciones y demás insumos técnicos o jurídicos que presenten. Será de su exclusiva obligación que dicha información no afecte derechos de terceros, bajo prevenciones de Ley en caso de incurrir en falsedad, errores intencionales, omisiones deliberadas o declaraciones juramentadas inexactas.

En caso de comprobarse falsedad, adulteración, manipulación de información o documentos, o cualquier intento de inducir a error a la administración en el marco de un trámite catastral, dicha conducta constituirá causal suficiente para la negación y archivo del trámite, sin perjuicio de que se remita el caso a las autoridades competentes para la determinación de responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan.

### **Art 47. DE LA OPOSICIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO. –**

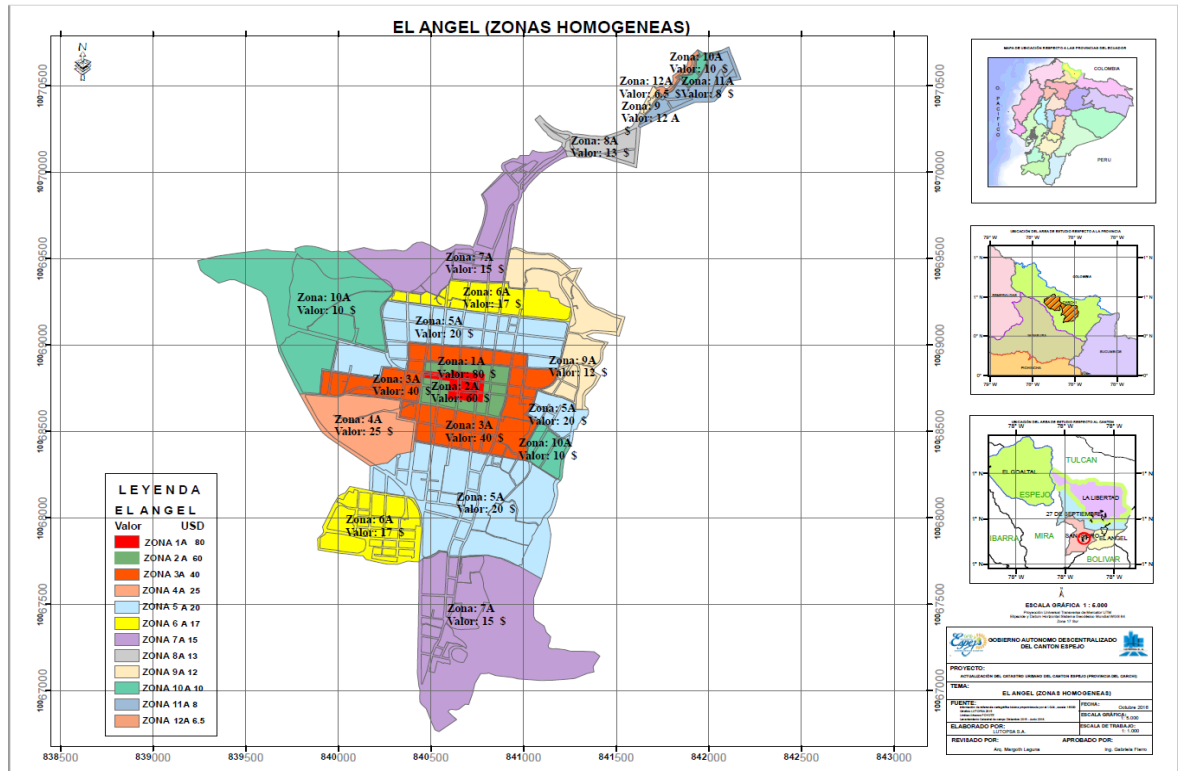
En caso de existir oposición al procedimiento administrativo de regularización por parte de algún colindante, se procederá con el archivo del trámite, dejando a salvo las acciones legales que puedan emprender las partes en la vía jurisdiccional.

### **Art 48. REMISIÓN A LA FISCALÍA POR DECLARACIONES FALSAS. -**

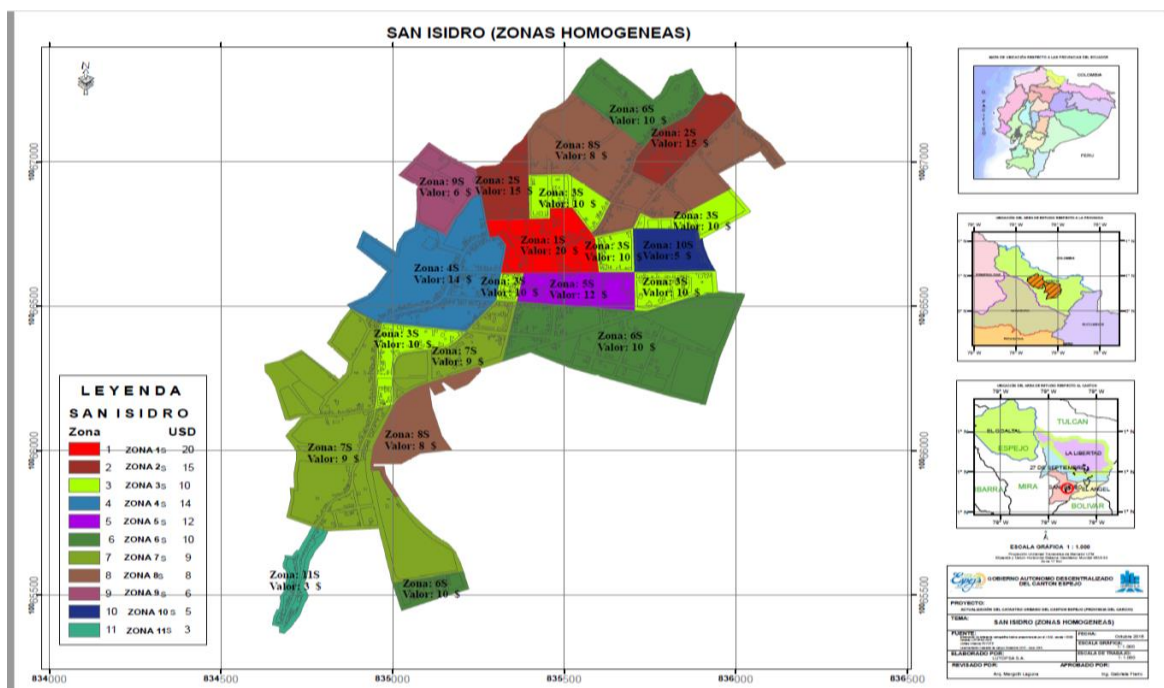
De existir falsedad sobre los hechos declarados por los peticionarios bajo juramento, se procederá al archivo del expediente, y se remitirá la documentación a la Fiscalía General de Estado, para los fines pertinentes.

# ANEXOS

## ANEXO 1



## ANEXO 2



**INGUEZA (ZONAS HOMOGENEAS)**

**LEYENDA**  
**INGUEZA**

| Valor    | USD |
|----------|-----|
| ZONA 1 N | 10  |
| ZONA 2 N | 12  |
| ZONA 3 N | 9   |
| ZONA 4 N | 8   |
| ZONA 5 N | 5   |
| ZONA 6 N | 4   |

**PROYECTO:** ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN DE ESPUEJO (P.O.T.)

**TÍTULO:** INGUEZA (ZONAS HOMOGÉNEAS)

**FECHA:** 2014

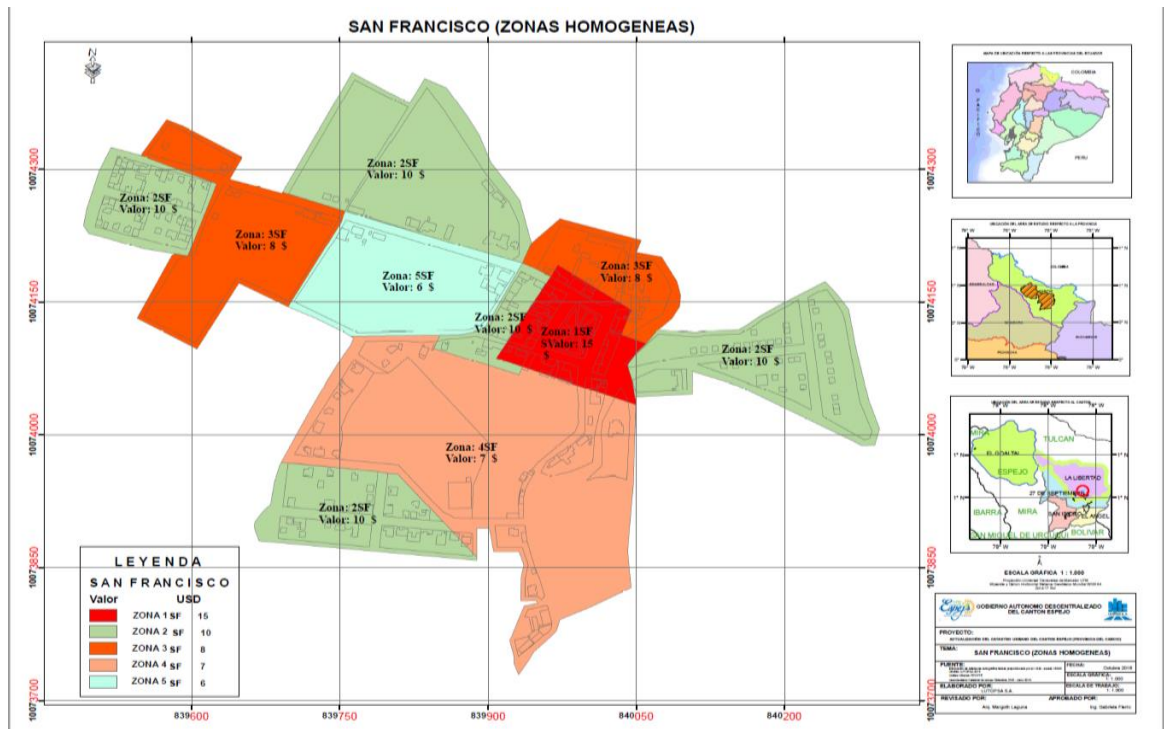
**ELABORADO POR:** INSTITUTO VECINAL DE ESPUEJO

**REVISADO POR:** INSTITUTO VECINAL DE ESPUEJO

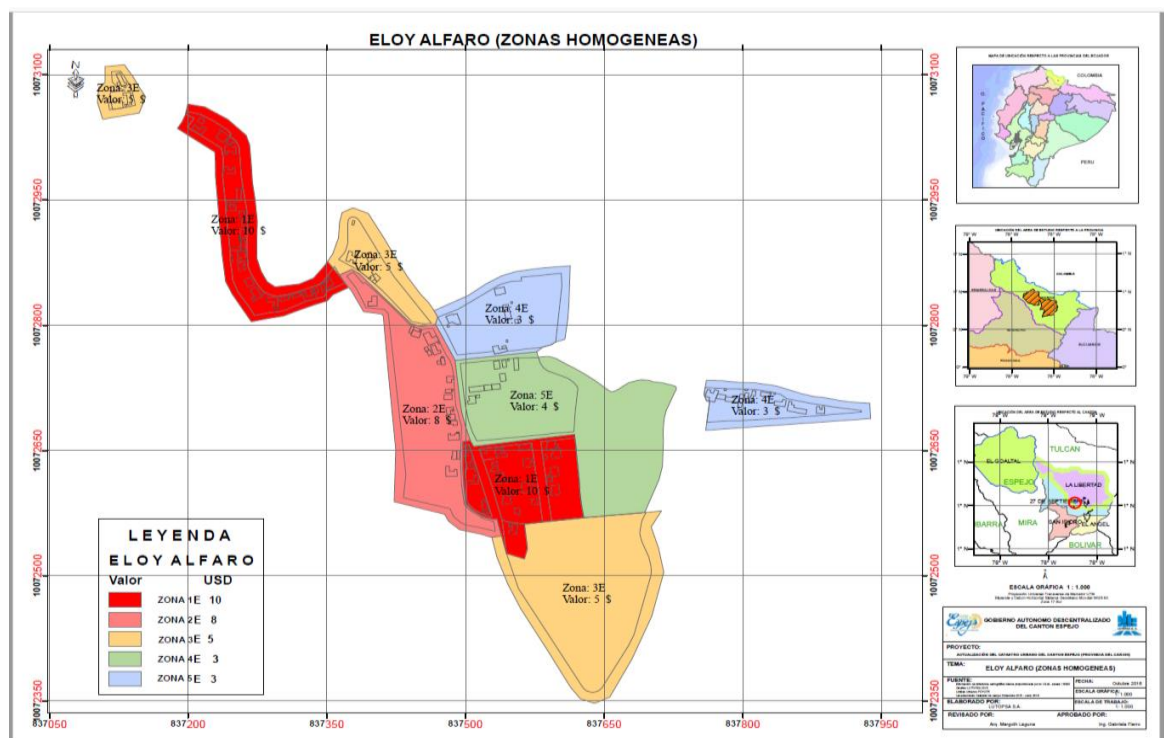
**APROBADO POR:** INSTITUTO VECINAL DE ESPUEJO

[illegible]

## ANEXO 5

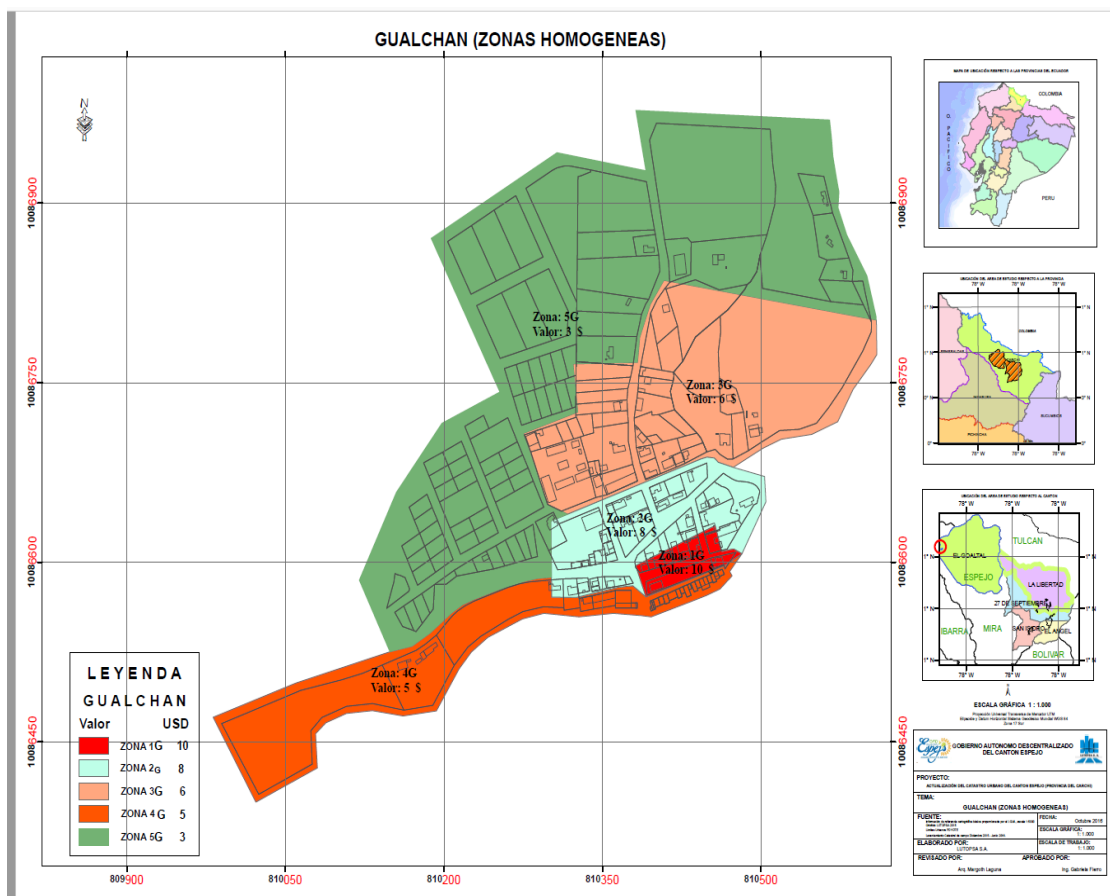


## ANEXO 6





## ANEXO 7



## DISPOSICION FINAL

Primera. - Esta Ordenanza entrará en vigencia una vez aprobada en Segundo y Definitivo Debate por los miembros de la Honorable Cámara Edilicia del GADM-E, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.



Msc. Arnaldo Cuacés Quelal  
**ALCALDE DEL GADM-E**



Ab. Cruz Grace Galárraga Mayanquer. Msc  
**SECRETARIA GENERAL DEL GADM-E**

**CERTIFICO:** Que la presente “ORDENANZA DE APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA URBANA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2026 - 2027” fue discutida y aprobada por el Seno de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, en primer y segundo debate en Sesión Ordinaria efectuada el jueves cuatro de diciembre y Sesión Extraordinaria efectuada el martes nueve de diciembre del año dos mil veinticinco.

**El Ángel, 11 de diciembre de 2025.**



Ab. Cruz Grace Galárraga Mayanquer. Msc  
**SECRETARIA GENERAL DEL GADM-E**

**SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO.-** Ab. Cruz Grace Galárraga Mayanquer, Secretaria General, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, siendo las 11H30.- Visto de conformidad con el Art. 322 inciso 4, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito original y copias de la presente: “ORDENANZA DE APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA URBANA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2026 - 2027” ante el Señor Alcalde, para su sanción y promulgación.

**El Ángel, 16 de diciembre de 2025.**



Ab. Cruz Grace Galárraga Mayanquer. Msc  
**SECRETARIA GENERAL DEL GADM-E**



**ALCALDÍA.-** De conformidad con lo establecido en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República, SANCIONO la presente: “ORDENANZA DE APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA URBANO, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2026 - 2027” y ORDENO su PUBLICACIÓN en el Registro Oficial y en el dominio web de la institución, siendo las 14H48 del día martes dieciséis de diciembre del año dos mil veinticinco.

**El Ángel, 16 de diciembre de 2025.**



Msc. Arnaldo Cuacés Quelal  
**ALCALDE DEL GADM-E**

**CERTIFICACIÓN.-** Proveyó, firmó la: “ORDENANZA DE APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA URBANA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2026 - 2027” y ordenó su publicación a través del Registro Oficial y del dominio web de la institución, el señor Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, Alcalde del Cantón Espejo, siendo las 14H48 del día martes dieciséis de diciembre del año dos mil veinticinco. **LO CERTIFICO. -**

**El Ángel, 16 de diciembre de 2025.**



Ab. Cruz Grace Galárraga Mayanquer. Msc  
**SECRETARIA GENERAL DEL GADM-E**



ALCALDÍA CIUDADANA DEL  
**GAD. MUNICIPAL DE  
SANTA CLARA**  
*Retomando el desarrollo..*

## **EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA CLARA**

### **CONSIDERANDO:**

- Que**, el Artículo 11, numeral 9 de la Constitución de República del Ecuador establece que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”;
- Que**, el numeral 2 del Artículo 11, de la Constitución de la República, determina que el ejercicio de los derechos se regirá entre otros principios a que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades; y que nadie podrá ser discriminado.
- Que**, el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, concibe al trabajo como un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
- Que**, el Artículo 37 de la Constitución de la República, establece que el Estado ecuatoriano garantizará a las personas adultas mayores, entre otros derechos, el previsto en el numeral 3, la jubilación universal.
- Que**, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.
- Que**, el Artículo 238 de la Constitución, establece la autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, además que se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana”.
- Que**, los numerales 2 y 16 del Artículo 326 de la Constitución, señala lo siguiente: “2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.”; “16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo”
- Que**, el Art. 188 del Código de Trabajo establece que en caso de despido intempestivo el trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco años de

trabajo, continuada o ininterrumpidamente, tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas del mismo cuerpo normativo;

**Que,** el Artículo 216 del Código del Trabajo dispone: “Jubilación a cargo de empleadores. - Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las siguientes reglas: 1. La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los estatutos vigentes al 17 de noviembre de 1938. Se considerará como "haber individual de jubilación" el formado por las siguientes partidas: a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; y, b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la remuneración anual percibida en los cinco últimos años, multiplicada por los años de servicio. 2) En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la remuneración básica unificada media del último año ni inferior a treinta dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 30) mensuales, si solamente tiene derecho a la jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 20) mensuales, si es beneficiario de doble jubilación. Exceptúese de esta Disposición, a los municipios y consejos provinciales del país que conforman el régimen seccional autónomo, los que regularán mediante la expedición de las ordenanzas correspondientes, la jubilación patronal para estos aplicable. Las actuales pensiones jubilares a cargo de los empleadores en sus valores mínimos se sujetarán a lo dispuesto en esta regla. (...)”;

Nota: El Pleno de la Corte Nacional de Justicia con Resolución No. 07-2021, R.O. 502-S, 26-VII-2021, estableció una jurisprudencia obligatoria, que contiene el criterio de la Sala Especializada de lo Laboral, y se indica que, el presente numeral debe entenderse así: "la pensión jubilar patronal no será mayor que la remuneración básica unificada media del trabajador, para este cálculo se debe considerar la remuneración mensual promedio del último año (sumado lo ganado en el año y dividido para doce), percibido por el trabajador y no el salario básico unificado del trabajador en general, vigente al momento de la terminación de la relación laboral”.

**Que,** mediante Decreto Supremo No. 171 de fecha 15 de febrero de 1974, el Presidente de la República decreta: “Los trabajadores jubilados por sus patronos también tendrán derecho a que estos les paguen la Décima Cuarta Pensión Jubilar, en la misma forma y con los mismos porcentajes señalados en los Arts. 2 y 3 del Decreto No. 954 del 7 de agosto de 1973...”

**Que,** el tercer inciso del artículo 1 de la Ley Nro. 68-010, publicada en Registro Oficial Nro. 41 de 29 de octubre de 1968, señala: “Para los jubilados por la caja Nacional del Seguro y Pensionistas Militares del Estado y Policía Civil Nacional habrá una décima tercera pensión.”;

**Que,** la interpretación al tercer inciso del artículo 1 de la Ley Nro. 68-010 dada mediante Ley Nro. 96, Registro Oficial 94, de 15 de Enero de 1969, señala: “Que la décima tercera pensión que se dispone pagar en el mencionado inciso, comprende a todos los jubilados y pensionistas Militares del Estado y de la Policía Civil Nacional,

incluyéndose entre estos a los de las Cajas Militares y Policial, jubilados del Estado, jubilados patronales y pensionistas de montepío en general.”

**Que,** el Ministerio de Trabajo emite el ACUERDO No. MDT-2019-199, publicado en el Suplemento del Registro Oficial no. 11 del 5 de agosto del 2019, el mismo que en su Art. 1 dice: “El presente Instructivo regula el pago de la decimotercera y decimocuarta remuneración a la que tienen derecho las personas trabajadoras y ex trabajadoras por parte del empleador, de conformidad con los artículos 111 y 113 del Código del Trabajo; así como también, el registro ante el Ministerio del Trabajo, ente que se encargará del control y sanciones en la aplicación del presente Acuerdo.” Y, en las Disposiciones Generales aclara lo siguiente: **Séptima.** - En aplicación de lo señalado en el inciso 3 del artículo 113 del Código del Trabajo, **el empleador está en la obligación de cancelar la Decimocuarta Remuneración a sus jubilados patronales;** por lo tanto, el empleador deberá registrar los montos pagados por este concepto en la página web: [www.trabajo.gob.ec](http://www.trabajo.gob.ec), conforme a lo señalado en el presente Acuerdo Ministerial. **Octava.-** En aplicación de la interpretación al tercer inciso del artículo 1 de la Ley Nro. 68-010 publicada en Registro Oficial Nro. 41, de 29 de octubre de 1968, y en relación con el artículo 111 del Código del Trabajo, **el empleador está en la obligación de cancelar la Decimotercera Remuneración a sus jubilados patronales;** por lo tanto, el empleador deberá registrar los montos pagados por este concepto en la página web: [www.trabajo.gob.ec](http://www.trabajo.gob.ec), conforme a lo previsto en el presente Acuerdo Ministerial.

**Que,** el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que al concejo municipal le corresponde, el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones en plena concordancia con lo señalado en el Artículo 7 Ibidem.

**Que,** de acuerdo a lo consagrado en el Artículo 322 del COOTAD, los concejos metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros. Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se deroguen o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no serán tramitados.

**Que,** la disposición General Décimo Sexta del COOTAD manda que Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados deberán codificar y actualizar toda la normativa en el primer mes de cada año y dispondrá su publicación en su gaceta oficial y en el dominio web de cada institución. Además, para su promulgación y publicación se cumplirá con lo establecido en el Art. 324 del COOTAD.

**Que,** el literal b) y c) del Artículo 73 de la Ley Orgánica de las personas Adultas Mayores, determina que la autoridad nacional de seguridad social debe garantizar que los procesos de jubilación de personas adultas mayores sean tramitados de manera

preferencial, especialmente en situaciones de doble vulnerabilidad.

**Que,** el fallo de triple reiteración, emitido por Resolución Nro. 07-2021, de fecha 30 de junio de 2021, de la Corte Nacional de Justicia, en el Artículo 2, declara como jurisprudencia vinculante el siguiente punto de derecho: “El Artículo 216.2 del Código del Trabajo debe entenderse Así: Que la pensión jubilar patronal no será mayor que la remuneración básica unificada media del trabajador. Para este cálculo se debe considerar la remuneración mensual promedio del último año (sumado lo ganado en el año y dividido para doce) percibido por el trabajador y no el salario básico unificado del trabajador en general, vigente al momento de la terminación de la relación laboral”.

**Que,** que el Concejo Municipal del GAD Municipal de Santa Clara en sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre del 2020 se aprobó la ORDENANZA QUE REGULA LA JUBILACIÓN PATRONAL PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA AMPARADOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO.

**Que,** es indispensable que el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara actualice la ordenanza y se cuente con la normativa que facilite el accionar municipal con respecto al pago de la pensión de jubilación patronal y los decimos que por ley les corresponde.

Por las consideraciones que anteceden el Concejo Municipal del Cantón Santa Clara en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la República; artículos 7, 57 literal a) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; expide:

**LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL PAGO DE LA PENSIÓN JUBILAR PATRONAL Y BENEFICIOS ADICIONALES PARA LAS/LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA CLARA, SUJETOS AL CÓDIGO DEL TRABAJO**

**Artículo 1. – Objeto.-** La presente Ordenanza tiene por objeto regular los pagos por concepto de pensión jubilar patronal a favor de los ex trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara que se hayan acogido a la jubilación patronal y que se encuentren sujetos al Código del Trabajo, una vez que hayan cumplido con los respectivos requisitos determinados en la ley; así como norma y regula el pago de la decimotercera y decimocuarta remuneración a la que tienen derecho las personas que se acogieron a la jubilación patronal en la institución municipal.

**Artículo 2. – Ámbito de aplicación.** - La presente ordenanza es de aplicación obligatoria y exclusiva en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara, y regula el pago por concepto de pensión jubilar patronal a favor de los ex trabajadores municipales, amparados por el Código de Trabajo, que expresen su voluntad formal (escrita) de acogerse a la jubilación patronal legalmente presentada y aceptada por autoridad competente.



**Artículo 3. – Fines de la Jubilación Patronal.** - El presente instrumento tienen como finalidad cumplir lo dispuesto en el Art. 216 del Código del Trabajo, para lo cual se considerará para el cálculo del monto de la pensión jubilar patronal mensual será la que conste en el Código de Trabajo y los Decretos Ejecutivos y Acuerdos Ministeriales emitidos por las autoridades competentes; así como la decisión de triple reiteración emitida por la Corte Nacional de Justicia mediante RESOLUCIÓN No. 07-2021.

**Artículo 4. – Beneficiarios.** - Los ex trabajadores municipales sujetos al Código de Trabajo, que hubieren prestado servicios, continuada o ininterrumpida por 25 años o más en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara tendrán derecho al pago de la pensión jubilar patronal de conformidad con lo establecido en el Artículo 216 del Código de Trabajo, así como a la décimo tercera y décimo cuarta remuneración.

Para el cumplimiento de la presente Ordenanza, la Coordinación de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara presentará el informe técnico detallado al Alcalde o Alcaldesa, sobre los/as trabajadores/as que hayan presentado la solicitud para acogerse a los beneficios de la compensación por jubilación patronal de acuerdo a lo determinado en el Art. 216 del Código del Trabajo.

De la misma manera se emitirá el informe técnico correspondiente para los trabajadores que presentaron su voluntad de acogerse al retiro voluntario por jubilación, quienes si cumplieren con las condicionantes establecidas en el Art. 216 del Código de trabajo también se programara para el proceso de pago de la pensión de jubilación patronal. El número de beneficiarios por cada año, dependerá de la disponibilidad presupuestaria, pero en ningún caso podrá ser superior a tres trabajadores/as por cada año. Para el efecto, la Dirección Financiera y la Coordinación de Talento Humano establecerán el presupuesto requerido para cada ejercicio fiscal.

**Artículo 5. – Pensión Mensual de Jubilación Patronal.** - Se establece como monto de la pensión mensual de jubilación patronal a favor de los trabajadores que prestaron sus servicios lícitos y personales por más de veinticinco (25) años en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara, el veinticinco por ciento (25 %) del salario básico unificado vigente del trabajador en general. Este derecho a percibir la pensión jubilar patronal en el monto determinado, es independiente del derecho jubilatorio concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de la indemnización que recibiere si fuera por retiro voluntario por jubilación.

**Artículo 6. – Pensión Mensual Proporcional de Jubilación Patronal.** - Los trabajadores que desempeñaron sus funciones por más de 20 años y menos de 25 años tendrán derecho a la parte proporcional de la pensión de jubilación patronal, de conformidad con lo previsto en la normativa laboral vigente.

**Artículo 7. – Fallecimiento del beneficiario en goce de pensión jubilar.** - Si falleciere el beneficiario de la pensión de jubilación patronal, sus herederos tendrán derecho a recibir durante un año, una pensión igual a la que percibía el causante de conformidad con lo que dispone el artículo 217 del Código del Trabajo.

**Artículo 8. – Beneficios Adicionales.** - Los jubilados patronales percibirán como beneficio adicional el pago de la décima tercera y décimo cuarta pensión jubilar valor que corresponderá al mismo que recibe por concepto de pensión mensual de Jubilación

Patronal detallada en el artículo 5 de la presente ordenanza; la décima tercera pensión jubilar se pagará en el mes de diciembre y la décima cuarta pensión jubilar se pagará en el mes de agosto de cada año.

**Artículo 9.- De la asignación presupuestaria.** - La Dirección Financiera y la Coordinación de Talento Humano del GAD Municipal de Santa Clara asignará el presupuesto correspondiente, para lo cual hará constar en su presupuesto anual de cada año la partida específica para cumplimiento del pago de la pensión jubilar patronal y los beneficios adicionales.

## DISPOSICIONES GENERALES

**PRIMERA.** - Los ex trabajadores del GAD Municipal de Santa Clara que a la fecha de expedición de la presente Ordenanza se encuentren percibiendo la jubilación patronal mensual, serán beneficiarios la pensión jubilar patronal establecida en el Art. 5 de la presente ordenanza.

**SEGUNDA.** - En todos los procedimientos y aspectos no contemplados en esta ordenanza, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); Código del Trabajo; Ley de Seguridad Social y demás normativa legal vigente.

**TERCERA.** - La aplicación y vigencia de los beneficios establecidos en el artículo 5 que corresponde a la pensión mensual de jubilación patronal; y, artículo 8 que hace referencia a beneficios adicionales como son décimo tercera y décimo cuarta remuneración serán aplicables a partir del 1 de enero del año 2026

## DISPOSICIONES TRANSITORIAS

**PRIMERA.** - La Dirección Administrativa, a través de la Coordinación de Talento Humano del GAD Municipal de Santa Clara, en un término de treinta días a partir de la aprobación de la presente Ordenanza, presentará al Ejecutivo institucional, un informe de las y los señores trabajadores de la institución, que han presentado su voluntad para acogerse a la jubilación patronal, en el año fiscal correspondiente.

**SEGUNDA.** - La planificación para el acceso a la jubilación patronal se atenderá de manera exclusiva y prioritaria a las solicitudes presentadas por los trabajadores que se acogerán al retiro voluntario por jubilación y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social que estén planificadas por la Coordinación de Administración de Talento Humano, considerando a los trabajadores que tengan una edad de 65 años o más.

## DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguese de forma expresa la ORDENANZA QUE REGULA LA JUBILACIÓN PATRONAL PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA AMPARADOS POR EL CODIGO DE TRABAJO, aprobada el 25 de septiembre del 2020.

Se derogan además todas las Resoluciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente Ordenanza.

### DISPOSICIÓN FINAL

**PRIMERA.** - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación y sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.



Firmado electrónicamente por:  
ROMULO CESAR CASTRO  
WILCAPI

Validar únicamente con FirmaEC

**ING. CESAR CASTRO**  
Alcalde del Cantón Santa Clara



Firmado electrónicamente por:  
VERONICA MARIELA  
AGUIRRE SOLIS

Validar únicamente con FirmaEC

**AB. VERÓNICA AGUIRRE**  
Secretaria de Concejo Municipal



### CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN:

La Secretaria de Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara, certifica que: la **ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL PAGO DE LA PENSIÓN JUBILAR PATRONAL Y BENEFICIOS ADICIONALES PARA LAS/LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA CLARA, SUJETOS AL CÓDIGO DEL TRABAJO**, fue discutida y aprobada en dos debates por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara, en sesión ordinaria de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco; y, sesión ordinaria de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco, respectivamente, aprobándose en esta última fecha la redacción definitiva de la misma. - Santa Clara, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.



Firmado electrónicamente por:  
VERONICA MARIELA  
AGUIRRE SOLIS

Validar únicamente con FirmaEC

**AB. VERÓNICA AGUIRRE**  
Secretaria de Concejo Municipal



**ING. CESAR CASTRO WILCAPI, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA.-** De conformidad con lo que establece el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose cumplido con todas las solemnidades legales; y, por cuanto **LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL PAGO DE LA PENSIÓN JUBILAR PATRONAL Y BENEFICIOS ADICIONALES PARA LAS/LOS**



**TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA CLARA, SUJETOS AL CÓDIGO DEL TRABAJO** está dictada de acuerdo a la Constitución y Leyes de la República, en mi calidad de Alcalde SANCIONO **LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL PAGO DE LA PENSIÓN JUBILAR PATRONAL Y BENEFICIOS ADICIONALES PARA LAS/LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA CLARA, SUJETOS AL CÓDIGO DEL TRABAJO.** Santa Clara, veintiséis de diciembre del año dos mil veinticinco.



Firmado electrónicamente por:  
**ROMULO CESAR CASTRO  
WILCAPI**  
Validar únicamente con FirmaBC

**ING. CESAR CASTRO**  
Alcalde del cantón Santa Clara

**SECRETARIA GENERAL.** - En esta fecha proveyó y firmó el decreto de sanción que antecede el Ing. Cesar Castro Wilcapi, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Clara. Santa Clara, veintiséis de diciembre del año dos mil veinticinco.



Firmado electrónicamente por:  
**VERONICA MARIELA  
AGUIRRE SOLIS**  
Validar únicamente con FirmaBC

**AB. VERÓNICA AGUIRRE**  
Secretaria de Concejo Municipal





Mgs. Jaqueline Vargas Camacho  
**DIRECTORA (E)**

Quito:  
Calle Mañosca 201 y Av. 10 de Agosto  
Atención ciudadana  
Telf.: 3941-800  
Ext.: 3134

[www.registroficial.gob.ec](http://www.registroficial.gob.ec)

MG/FA

El Pleno de la Corte Constitucional mediante Resolución Administrativa No. 010-AD-CC-2019, resolvió la gratuidad de la publicación virtual del Registro Oficial y sus productos, así como la eliminación de su publicación en sustrato papel, como un derecho de acceso gratuito de la información a la ciudadanía ecuatoriana.

*"Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895"*

El Registro Oficial no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su publicación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.